

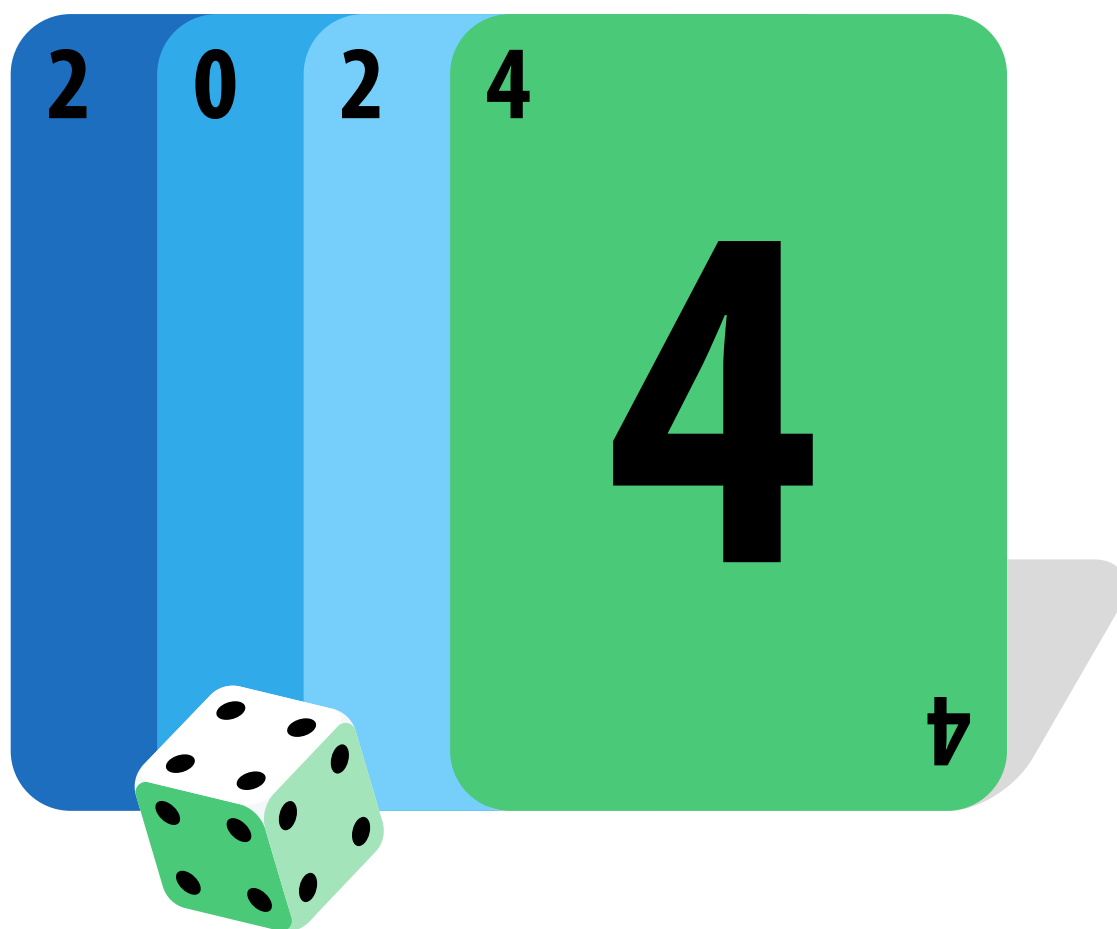
JAARVERSLAG



Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het behandelt de periode van 1/01/2024 tot 31/12/2024.

Dit verslag is goedgekeurd door de Kansspelcommissie tijdens de bijeenkomst van 26/08/2025. Het document bestaat in het Nederlands en in het Frans. Het wordt gepubliceerd op de website van de Kansspelcommissie en wordt enkel digitaal verspreid.

JAARVERSLAG



JAARVERSLAG 2024

INHOUD



06

INLEIDING

10

HOOFDSTUK 1
WERKING
KANSSPELCOMMISSIE

14

HOOFDSTUK 2
BESCHERMING
VAN DE SPELERS

26

HOOFDSTUK 3
VERGUNNINGEN

32

HOOFDSTUK 4
DE KANSSPEL-
MARKT IN CIJFERS

34

HOOFDSTUK 5
CONTROLES

44

HOOFDSTUK 6
SANCTIES

48

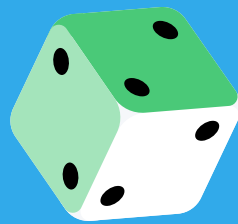
HOOFDSTUK 7
JURIDISCHE
ONTWIKKELINGEN

60

HOOFDSTUK 8
INTERNATIONALE
BETREKKINGEN

JAARVERSLAG 2024

INLEIDING



WOORD VAN MEVROUW DE VOORZITTER

Beste lezer,

Laten we eerlijk zijn: 2024 was allesbehalve een gemakkelijk jaar voor de Kansspelcommissie en haar secretariaat. Ik wil dan ook beginnen met alle leden en medewerkers te bedanken voor hun inzet en toewijding.

Het voorbije jaar werden nieuwe en belangrijke regels van kracht met betrekking tot reclame voor kansspelen, de opsplitsing van goksites per type vergunning, het verbod op bonussen en andere voordelen, de verhoging van de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen of weddenschappen, enz. Dit alles werd jammer genoeg ingevoerd zonder echt overleg met de Commissie over de praktische gevolgen en de haalbaarheid ervan.

Zo bleek al snel dat sommige van deze regels onduidelijk waren of dat ze ongewenste effecten met zich meebrachten. Daarnaast werden er ook talrijke beroepen tegen de wijzigingen ingesteld. Dit zorgde voor een grote rechtsonzekerheid, wat tot op vandaag voor verschillende zaken voelbaar is.

Deze nieuwe regels vereisten bovendien een aanzienlijke investering van iedereen. Zo zetelden de leden van de Commissie naast hun gebruikelijke taken in diverse “task forces”. De medewerkers van het secretariaat moesten dan weer de wijzigingen begeleiden, omschrijven en controleren om een ‘level playing field’ te garanderen, en indien nodig ervoor zorgen dat er sancties konden worden opgelegd.

Hoewel er geen twijfel over bestond dat dit extra werk betekende, werd helaas niets voorzien. Er werd geen extra personeel ingepland of beschikbaar gesteld om deze nieuwe taken uit te voeren. Integendeel, de situatie binnen het secretariaat is in 2024 nog verder verslechterd. En dat terwijl ik reeds in eerdere jaarverslagen aankaartte dat het onmogelijk was om ons personeelsplan te realiseren, bij gebrek aan de nodige autonomie, en dat dit tot gevolg heeft dat we moeilijkheden ondervinden om onze missie – zorgen voor een veilige en gecontroleerde speelomgeving voor de spelers – tot een goed einde te brengen.

Door het schrijnende personeelstekort was het bovendien dit jaar onmogelijk om de financiële gegevens van de vergunninghouders in het jaarverslag te publiceren. Nochtans zijn deze gegevens essentieel om de toestand van de kanspelsector in kaart te brengen en de effecten van de genomen maatregelen objectief te beoordelen.

Het personeelstekort slaat in het algemeen een grote kloof tussen de manier waarop we al onze taken zouden willen uitvoeren en de manier waarop we dat in de praktijk doen. Meestal moeten we ons noodgedwongen beperken tot het blussen van een brandje hier en daar. Dit leidt tot een vorm van frustratie en onbegrip, maar geduld is niet grenzeloos.

Is het echt te veel gevraagd om de Commissie gewoon de bevoegdheden en de middelen te geven die haar toekomen om de sterke en onafhankelijke toezichthouder te worden die ze hoort te zijn? De vraag stellen is ze misschien niet beantwoorden, maar dit gevoel is er wel degelijk sinds enkele jaren.

Er is al te veel kostbare tijd verloren gegaan. Het zou jammer en schadelijk zijn om nog meer tijd te verspillen.

Het nieuwe regeerakkoord, dat op 31 januari 2025 werd gepubliceerd, biedt echter eindelijk nieuwe perspectieven, aangezien er wordt voorzien in een hervorming van de Commissie. Daarnaast is er een overdracht naar de minister van Economie, die als enige bevoegd wordt. Deze ommezwaai moet na 25 jaar voor een nieuwe impuls zorgen en een evaluatie van zaken mogelijk maken.

Laat ons dan ook hopen dat deze hervorming in de juiste richting zal evolueren en dat de Commissie erdoor zal groeien tot een regulator die zich op een moderne manier mee aanpast aan de snel veranderende kansspelmarkt, zoals dat vandaag al het geval is bij onze Europese partners en collega's, die ik hierbij wil bedanken voor onze uitwisselingen en werkzaamheden binnen de GREF (Gambling Regulators European Forum).

Hopelijk kunnen we, in afwachting van de concrete uitvoering van deze hervorming, en dus vandaag reeds, beschikken over structurele en operationele middelen, die in overeenstemming liggen met onze taken en de uitdagingen van onze regulering.

Dit zijn mijn wensen, die ik hier met hoop, overtuiging en vastberadenheid uitspreek. Ik wens u veel leesplezier en dank u voor uw interesse.

Magali CLAVIE

Voorzitter

Magistraat

WOORD VAN DE DIRECTEUR

Beste lezer,

Het jaarverslag 2024 heeft te lang op zich laten wachten én het is niet volledig! Het bevat geen financiële gegevens van de sector, terwijl dit nochtans een belangrijk onderdeel is en er intern verschillende maatregelen werden genomen om deze gegevens snel te kunnen publiceren. Voor de uitvoering van deze maatregelen was echter een minimum aan personeel vereist en dat personeel ontbrak ons.

Het personeelstekort heeft niet alleen gevolgen voor de cel financiële controle van het secretariaat. Het strekt zich uit tot alle onderdelen ervan. Ons personeelsplan voor 2021-2025, dat ons in staat moest stellen om in deze vijf jaar weer op gang te komen, voorzag in 57 voltijdse equivalenten (VTE). Eind 2024 telden we 38,3 VTE's, tegenover 39,3 eind 2023.

Op het vlak van aanwervingen lijkt 2024 dus een verloren jaar, wat te wijten is aan het feit dat de KSC weliswaar over een zekere autonomie beschikt om haar personeelsbehoeften vast te stellen, maar voor de aanwerving van haar personeel volledig afhankelijk is van de FOD Justitie. Naast de moeilijkheden en talrijke taken van deze laatste, waardoor het minder beschikbaar is voor de KSC, is ook vastgesteld dat de profielen waarnaar de KSC op zoek is, niet overeenstemmen met die van de FOD Justitie. Eind 2024 heb ik daarom, in overleg met de ad interim directeur-generaal P&O van de FOD Justitie, besloten om de kandidatuur van een lid van ons secretariaat voor de opleiding tot juryvoorzitter (FOD BOSA) te steunen, zodat de KSC autonoom en proactief kan zijn bij de organisatie van de selecties en zo de aanwerving kan versnellen. Dit verzoek werd niet gesteund door de FOD BOSA vanwege het onvoldoende aantal geplande selecties en de situatie is in 2025 alleen maar verslechterd, aangezien het aantal VTE's binnen ons secretariaat op het moment van publicatie van dit verslag 32,8 bedraagt. Begrijpen wie kan!

De situatie van de lopende zaken, waarin onze instelling zich net als elke andere overheidsinstantie bevond, heeft de zaken er zeker niet beter op gemaakt. Naast het ontbreken van doeltreffende initiatieven om het personeelsprobleem op te lossen, heeft de vorige regering geen maatregelen genomen met betrekking tot de begroting van de KSC, die om een verhoging van de bijdragen van de exploitanten of toestemming om uit haar fonds te putten om het tekort aan te vullen, had verzocht. Er werd evenmin steun ondervonden voor de situatie van onze kantoren na de aankondiging in 2024 dat ons huurcontract binnenkort zou worden opgezegd.

Er moeten dus dringend oplossingen worden gevonden voor deze budgettaire, personele en logistieke uitdagingen. De tijd dringt!

Onze behoeften zijn inderdaad enorm, zowel voor het opvolgen en controleren van de wetgeving, waaronder alle wetten die in 2024 van kracht werden, als voor het daadwerkelijk bestrijden van witwassen en het versterken van de bescherming van spelers.

We hopen dat de intenties die in het nieuwe regeerakkoord zijn vastgelegd, zo snel mogelijk worden gerealiseerd en dat de KSC eindelijk de aandacht krijgt die ze verdient om haar rol als toezichthouder ten behoeve van legale exploitanten en vooral spelers naar behoren te kunnen vervullen.

In afwachting daarvan wil ik mijn uitdrukkelijke dank uitspreken aan alle medewerkers van het secretariaat die zich, wat er ook gebeurt, elke dag met toewijding inzetten. Hartelijk dank aan iedereen!

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Steve MEES

Directeur

1

WERKING
KANSSPEL-
COMMISSIE

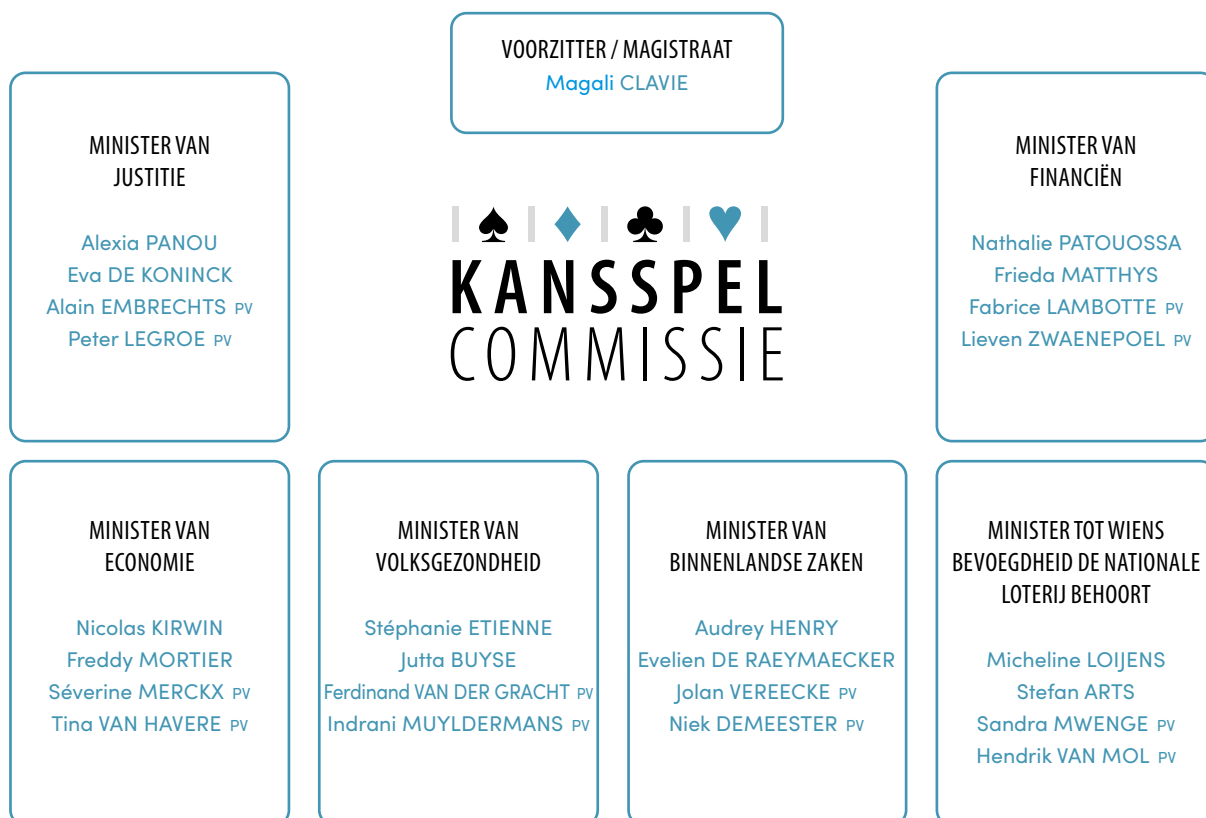
↓

1.1. KANSSPELCOMMISSIE

De Kansspelcommissie (hierna: KSC) is opgericht bij de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna: kansspelwet).

De KSC wordt gevormd door vertegenwoordigers van zes ministers (Justitie – Financiën – Economie – Volksgezondheid – Binnenlandse zaken – Nationale Loterij), waarvan telkens 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige (en hun plaatsvervangers). De KSC wordt voorgezeten door een Voorzitter/magistraat. Sinds april 2020 is dit Magali CLAVIE.

De KSC voert haar taken onafhankelijk uit (artikel 10 van de kansspelwet). Op 1/01/2024 was de samenstelling als volgt:



In de loop van 2024 vonden een verschuiving plaats:

- Séverine MERCKX werd in maart 2024 vervangen door Paul LAURENT (Vertegenwoordiger Minister van Economie).

Er zwaaiden ook enkele commissieleden af waarvan niemand eind 31/12/2024 was vervangen:

- Stéphanie ETIENNE (Vertegenwoordiger Minister van Volksgezondheid)
- Jutta BUYSE (Vertegenwoordiger Minister van Volksgezondheid)
- Paul LAURENT (Vertegenwoordiger Minister van Economie)
- Jolan VEREECKE (Vertegenwoordiger Minister van Binnenlandse Zaken)
- Audrey HENRY (Vertegenwoordiger Minister van Binnenlandse Zaken)

Paul VANTIGCHELT was in 2024 als minister van Justitie het politieke aanspreekpunt voor de kansspelen en voor de KSC.

(PV: Plaatsvervanger)

1.2. SECRETARIAAT

De KSC wordt voor haar dagelijkse werking bijgestaan door een secretariaat dat de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen en werkgroepen van de KSC inhoudelijk voorbereidt, coördineert, opvolgt en finaliseert en ondersteuning biedt bij de uitoefening van haar bevoegdheden.

De interne Data Protection Officer (DPO) verliet het secretariaat in 2024. Een nieuwe DPO moest worden opgeleid.

De KSC wordt ook bijgestaan door medewerkers van externe organisaties, zoals Acsona en Realdolmen die de IT-ondersteuning beheren.

Er is ook een Chief Information Security Officer (CISO) werkzaam bij de KSC. De KSC kan tot slot ook rekenen op een nauwe samenwerking met haar verbindingsofficieren van de Geïntegreerde Politie.

— Personeelsplan 2021-2025

Het personeelsplan van het secretariaat van de KSC voor de periode 2021-2025 voorziet in 57 voltijdse equivalenten (VTE's). Er werden verschillende actieplannen opgesteld om het personeelsplan uit te voeren, waaronder 2¹ in 2024, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe dit concreet ingevuld zal worden.

Op 31/12/2024 telde het secretariaat van de KSC slechts 44 medewerkers, van wie 5 VTE's langdurig afwezig waren (ziekte, verlof voor stage, opdracht van algemeen belang), wat betekent dat er eigenlijk maar 38,3 VTE's waren. Dit is een verlies van 1 VTE ten opzichte van eind 2023.

Het secretariaat verwelkomde ook 5 nieuwe medewerkers:

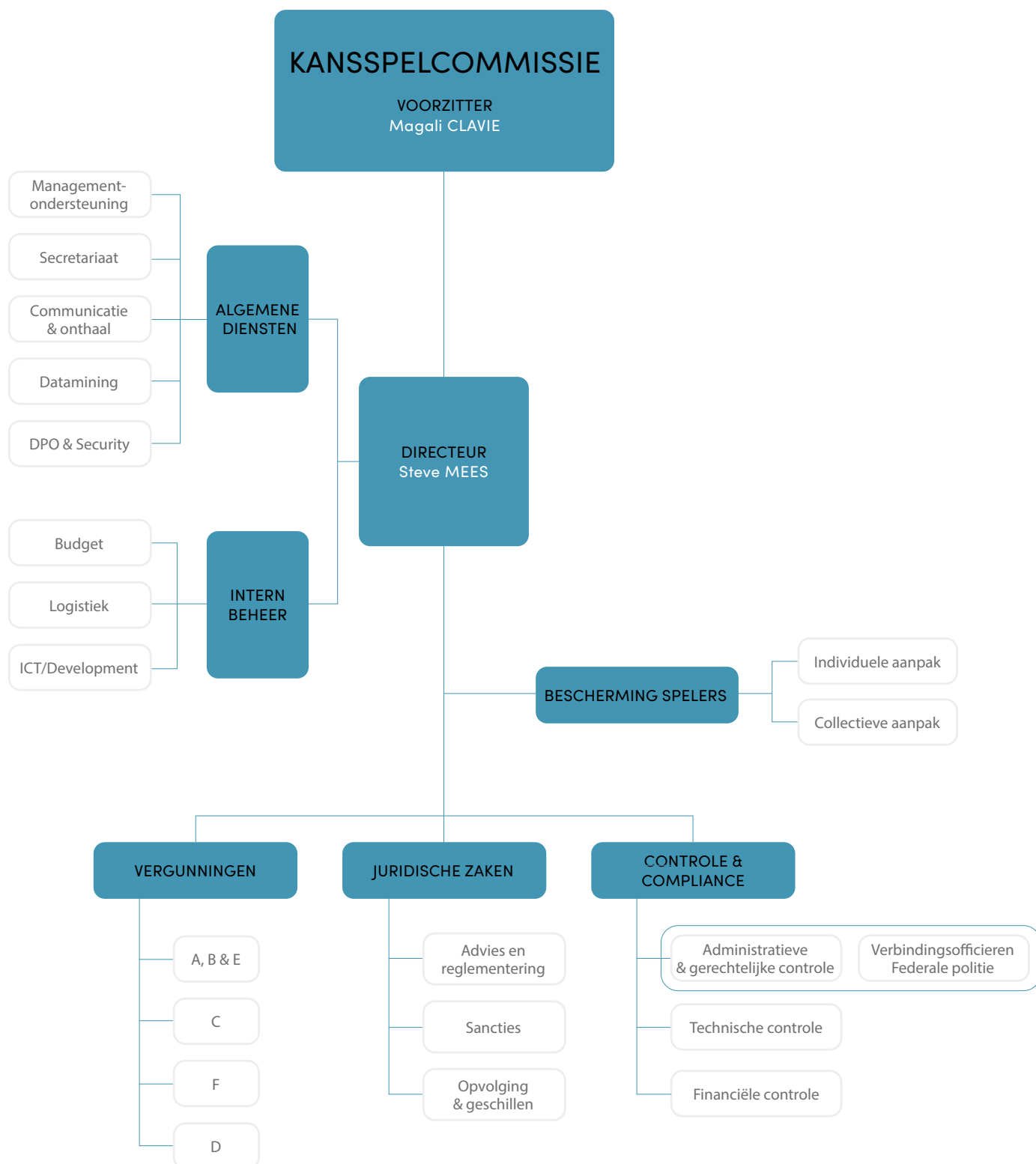
- Twee medewerkers voor de dienst Juridische zaken;
- Eén medewerker voor de dienst ICT/Development;
- Eén medewerker voor de dienst Vergunningen;
- Eén medewerker voor de dienst Communicatie & Onthaal.

In de loop van 2024 verlieten echter 5 medewerkers het secretariaat.

Na het vertrek van het hoofd van de dienst Controle & Compliance stelde de minister per 1/04/2024 op basis van een bevorderingsprocedure een nieuwe verantwoordelijke van niveau A3 aan. De opdracht van deze nieuwe verantwoordelijke in Afrika werd echter door de minister van Justitie verlengd, zodat deze functie niet daadwerkelijk werd ingevuld, hoewel het om een erg belangrijke functie gaat.

¹ Actieplan 6 = IF2024/1129 d.d. 26/04/2024 en Actieplan 7 = IF2024/2109 d.d. 25/07/2024.

— Organigram



2

BESCHERMING VAN DE SPELERS

2

2.1. DE SPELERS IN CIJFERS

— Online

Het gemiddelde aantal getelde spelers dat per dag actief is, steeg in 2024 een pak minder dan tijdens de voorgaande jaren en lijkt zich te stabiliseren.

2020	2021	2022	2023	2024
113.302	136.888	141.225	154.316	155.643

Het gemiddelde aantal spelers dat in hetzelfde jaar minstens één keer een website voor online spelen of weddenschappen bezoekt, blijft dan weer dalen.

2020	2021	2022	2023	2024
502.738	576.493	634.845	614.332	602.288

In 2024 werden 193.342 nieuwe online spelers¹ geregistreerd, tegenover 168.113 in 2023. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de 31.481 nieuwe spelers die tijdens EURO 24 werden geregistreerd.

	18-20	21-29	30-39	40-49	50-59	60+	Totaal
2023	30.896	50.146	33.650	23.928	16.273	13.456	168.113
2024	33.197	59.097	38.219	27.872	20.956	16.426	193.342

— Offline

Gemiddeld werden 15.937 bezoeken aan fysieke kansspelinrichtingen geregistreerd per dag. Dit is een daling ten opzichte van 2023.

2020	2021	2022 ²	2023 ³	2024
11.167	10.684	13.240 *	14.972*	15.937
		14.543 **	14.773**	
			17.046***	

¹ Dit zijn spelers die voorheen geen account hadden bij een website voor online spelen of weddenschappen die onder de controle van de KSC valt.

² Rekening houdend met de inwerkingtreding op 1/10/2022 van het koninklijk besluit dat de toegangscontrole in de wedkantoren verplicht maakt, moeten de cijfers voor 2022 in twee delen geanalyseerd worden:

- * periode van januari tot en met september 2022: gemiddeld 13.240 bezoeken per dag.
- ** periode van oktober tot en met december 2022: gemiddeld 14.543 bezoeken per dag.

³ In januari 2023 werden de EPIS-controle en registratie in wedkantoren opgeschort op bevel van de kortgedingrechter in Namen. Na het terugdraaien van deze beslissing werden de controle en registratie op 1/12/2023 hervat. De cijfers voor 2023 moeten in drie delen geanalyseerd worden:

- *periode van 1/01 tot en met 18/01/2023: gemiddeld 14.972 bezoeken per dag (koninklijk besluit nog van kracht).
- **periode van 19/01 tot en met 30/11/2023: gemiddeld 15.054 bezoeken per dag (koninklijk besluit opgeschort).
- ***periode van 1/12 tot en met 31/12/2023: gemiddeld 17.046 bezoeken per dag (koninklijk besluit weer van kracht).

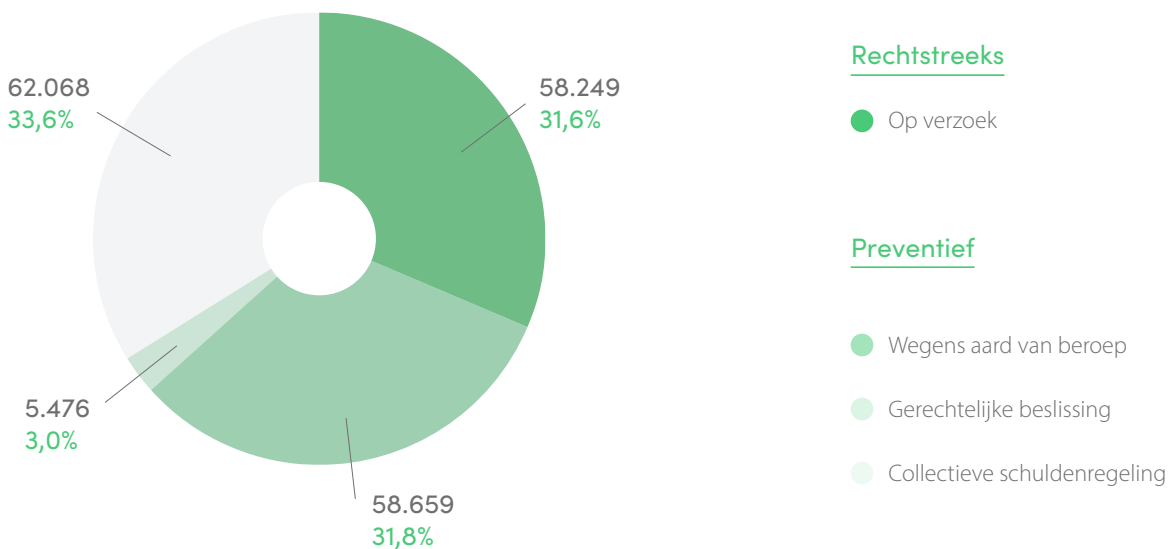
2.2. UITSLUITINGEN

Sinds 2004 beschikt België over het Excluded Persons Information System of EPIS-systeem, een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers oplijst.

De EPIS-lijst bevat verschillende categorieën:

- personen die op eigen vraag uitgesloten worden⁴;
- personen die op vraag van hun bewindvoerder uitgesloten worden⁵;
- personen die op vraag van een belanghebbende derde uitgesloten worden⁶;
- personen aan wie als strafrechtelijke maatregel een verbod is opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, na kennisgeving door het openbaar ministerie⁷;
- personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard werd⁸;
- personen die wegens de aard van hun beroep uitgesloten worden⁹;
- personen die preventief en voor korte tijd uitgesloten worden (personen voor wie een verzoek om een beschermingsmaatregel of om een observatie om psychische redenen is ingediend).¹⁰

De volgende grafische voorstelling geeft de verschillende uitsluitingscategorieën op 31/12/2024 weer. Het totale aantal uitgesloten personen ligt in werkelijkheid iets lager, omdat één persoon op verschillende gronden uitgesloten kan zijn.



Hoewel in het EPIS-systeem verschillende categorieën van uitgesloten personen gebundeld zijn¹¹, zijn het voornamelijk de volgende twee categorieën die kunnen wijzen op een problematiek van verslaving aan kansspelen: vrijwillige uitsluitingen aangevraagd door spelers zelf en uitsluitingen uitgesproken op vraag van belanghebbende derden uit de directe omgeving van de spelers.

⁴ Artikel 54 § 3.1 van de kansspelwet

⁵ Artikel 54 § 3.2 van de kansspelwet

⁶ Artikel 54 § 3.4 van de kansspelwet

⁷ Artikel 54 § 3.3 van de kansspelwet

⁸ Artikel 54 § 3.6 van de kansspelwet

⁹ Artikel 54 §2 van de kansspelwet

¹⁰ Artikelen 54 § 4.1 en 54 § 4.2 van de kansspelwet

¹¹ Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het aantal personen dat van kansspelen wordt uitgesloten en het aantal kansspeluitsluitingen. Een persoon kan immers verschillende uitsluitingen tegelijk hebben, bijvoorbeeld een vrijwillige uitsluiting en een uitsluiting op vraag van een belanghebbende derde.

— Vrijwillige uitsluitingen

Op 31/12/2024 waren er 56.458 personen op eigen vraag uitgesloten.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29.319	32.468	35.390	37.741	39.279	43.762	49.708	56.458

VERDELING VOLGENS GESLACHT

Vrouwen	Mannen	X
12.609	38.823	5.422

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VRIJWILLIGE UITSLUITINGSAANVRAGEN DAT DE KSC DE AFGELOPEN JAREN HEEFT BEHANDELD

2021	2022	2023	2024
4.727	7.278	10.506	12.509

In 2024 behandelde de KSC 12.509 aanvragen voor vrijwillige uitsluiting. In 2023 waren dat er nog 10.506¹². De sterke stijging sinds 2021 wordt verklaard door het grote succes van de eind 2021 ingevoerde mogelijkheid van zelfuitsluiting via itsme®. In 2024 werd 79,44% (9.937 aanvragen) via deze procedure ingediend (64,67% ofwel 6.684 aanvragen in 2023).

VERDELING VOLGENS LEEFTIJD

18-20	21-29	30-39	40-49	50-59	60+
145	4.067	4.375	2.620	1.269	648

— Uitsluitingen met een vertrouwenspersoon

Spelers die dat wensen kunnen sinds juli 2023 in hun aanvraag ook het e-mailadres van een vertrouwenspersoon toevoegen die hen kan steunen tijdens het uitsluitingsproces. Die vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit hun omgeving die ze graag bij hun aanvraag betrekken, bv. een partner, familielid, vriend of collega. De vertrouwenspersoon wordt niet alleen schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanvraag tot uitsluiting, maar ook van de opheffing daarvan. Op die manier kunnen de spelers rekenen op begeleiding en krijgen ze steun van iemand die dicht bij hen staat.

Op dit moment kunnen spelers alleen een vertrouwenspersoon toevoegen wanneer ze hun aanvraag voor vrijwillige uitsluiting indienen via itsme®. In 2024 werden 9.937 aanvragen via deze weg ingediend, waarvan 2.093 met een vertrouwenspersoon, goed voor 21,06% van de aanvragen. Dat toont het succes van deze nieuwe mogelijkheid aan.

¹² Het is mogelijk dat eenzelfde speler meer dan één uitsluitingsaanvraag per jaar indient, dus het cijfer van 12.509 dossiers is niet noodzakelijk gelijk aan het aantal personen dat een uitsluiting heeft aangevraagd.

— Aanvragen tot opheffing

Naast uitsluitingsaanvragen behandelt de KSC ook aanvragen om vrijwillige uitsluitingen op te heffen. Het staat spelers immers vrij om hun vrijwillige uitsluiting op elk moment terug te draaien. Pas na een verplichte wachtperiode van 3 maanden krijgt de speler dan opnieuw toegang tot de kansspelinrichtingen. In 2024 behandelde de KSC 5.326 opheffingsaanvragen, tegenover 4.740 in 2023.

— Uitsluitingen op vraag van een belanghebbende derde

Een uitsluiting op vraag van een derde is een effectief middel in de strijd tegen gokverslaving en raakt steeds bekender. In november 2024 werd de kaap overschreden van 1.000 personen die werden uitgesloten op vraag van een belanghebbende derde.

Op 31/12/2024 telde de KSC in totaal 1.013 personen die op vraag van een belanghebbende derde waren uitgesloten van kansspelen.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
409	511	643	706	744	824	930	1.013

VERDELING VOLGENS LEEFTIJD

18-20	21-29	30-39	40-49	50-59	60+
3	126	348	239	165	132

VERDELING VOLGENS GESLACHT

Vrouwen	Mannen	X
166	812	35

AANTAL UITSLUITINGEN DAT DE AFGELOPEN JAREN DOOR EEN DERDE WERD AANGEVRAAGD

In 2024 behandelde de KSC 151¹³ aanvragen vanwege een belanghebbende derde om iemand uit zijn of haar omgeving uit te sluiten. Van die 151 aanvragen werden er 108 aanvaard.

Het aantal uitsluitingen dat door een derde werd aangevraagd, gaat sinds 2021 grotendeels in stijgende lijn, wat aantoont dat steeds meer mensen zich bewust zijn van deze mogelijkheid.

	2021	2022	2023	2024
Aantal aanvragen	69	121	154	151
Goedgekeurde aanvragen	65	83	113	108

¹³ Van die aanvragen bleken 18 dossiers geen (of zeer weinig) EPIS-controles te bevatten. Het is mogelijk dat de betrokken spelers kozen voor vergunde kansspelinrichtingen die niet over dit controlesysteem beschikken (cafés, boekhandels, Nationale Loterij) of hun toevlucht namen tot illegale goksites. Er kunnen ook andere elementen in overweging worden genomen om alsnog een uitsluiting toe te kennen.

De aanvragers waren ofwel:

- de partner: 40
- een ouder: 34
- een kind: 15
- een ander familielid: 15
- een vriend of vriendin: 3
- een arts: 0
- een andere persoon: 1

— Uitsluitingen op vraag van een voorlopig bewindvoerder

De KSC kan, op vraag van een bewindvoerder, ook personen van kansspelen uitsluiten die worden beschermd op grond van artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek. Op 31/12/2024 telde deze categorie 778 uitsluitingen (tegenover 671 op 31/12/2023).

— Uitsluitingen omwille van een collectieve schuldenregeling

De wetgever verbiedt de toegang tot kansspelen aan personen in een collectieve schuldenregeling (CSR). Gokken mag immers niet gezien worden als een valabele oplossing voor financiële problemen. Deze beschermende maatregel heeft dus meestal louter een preventieve werking.

Op 31/12/2024 waren er 62.068 personen met een toegangsverbod op grond van een collectieve schuldenregeling (tegenover 65.956 op 31/12/2023). Onder hen waren 1.246 personen eveneens uitgesloten op basis van een vrijwillige aanvraag (tegenover 1.160 in 2023).

De gegevens van de personen op wie deze maatregel betrekking heeft en die de KSC ontvangt, zijn de gegevens die zijn opgenomen in het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB), een bestand dat door de schuldbemiddelaars wordt aangevuld en door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt beheerd.

De KSC ontvangt regelmatig berichten van spelers die het einde van hun CSR melden en vragen om het verbod op te heffen. De uitsluitingsmaatregel loopt echter pas ten einde wanneer het dossier uit het CBB verwijderd is. Alleen de schuldbemiddelaar en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders hebben toegang tot het dossier, wat betekent dat de KSC zelf niet kan tussenkomen.

— Uitsluitingen omwille van de aard van het beroep

Op 31/12/2024 waren in totaal 58.659 personen uitgesloten omwille van de aard van hun beroep (tegenover 58.299 op 31/12/2023). Het gaat om:

- 2.755 magistraten
- 1.655 notarissen
- 547 gerechtsdeurwaarders
- 53.702 leden van de politiediensten (inclusief het administratieve politiepersoneel of CALog-personeel)

— Uitsluitingen omwille van een gerechtelijke beslissing

Op 31/12/2024 waren er 5.476 personen preventief uitgesloten in afwachting van een uitspraak door de vrederechter. Het gaat om personen voor wie een verzoekschrift 'te beschermen personen' werd neergelegd.

— Geblokkeerde bezoeken

Het EPIS-systeem is een effectief middel om de toegang tot fysieke kansspelinrichtingen of goksites voor uitgesloten spelers te blokkeren.

In 2024 werden 450.938 bezoeken – zowel online als offline – geblokkeerd omdat de spelers op de EPIS-lijst stonden:

- 9.521 in wedkantoren;
- 16.146 in speelautomatenhallen;
- 3.405 in casino's;
- 421.866 op online kansspelinrichtingen.

2.3. OPLEIDING VOOR HET PERSONEEL VAN KANSSPELINRICHTINGEN

Het personeel van kansspelinrichtingen krijgt een opleiding die onder andere bedoeld is om hen bewuster te maken van de bescherming van spelers.

Zie H. 3.4. Personeel kansspelinrichtingen (D)



2.4. FOLDER VOOR PROFESSIONALS OVER DE UITSLUITING VAN KANSSPELEN

De folder over de verschillende vormen van uitsluiting van kansspelen, bedoeld voor professionele hulpverleners die waarschijnlijk geconfronteerd worden met spelers in moeilijkheden, werd geüpdatet en opnieuw verdeeld. Ook werden voor het eerst instanties als justitiehuizen en koepelorganisaties voor medische dienstverleners opgenomen in de lijst van de ontvangers. De folder is [hier](#) te raadplegen.

2.5. CAMPAGNES EK VOETBAL 2024 EN OLYMPISCHE SPELEN

Ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen werd een bewustmakings-campagne op touw gezet om EPIS ruimer onder de aandacht te brengen van het publiek. De campagnetitel luidde "Neem een gokpauze met EPIS".

Hiervoor werden enkele videoclipps gecreëerd die via de verschillende socialemediaplatformen van de KSC werden verspreid. Ze werden bovendien gedeeld door de operatoren. De clips werden ook uitgezonden op televisie net voor of tijdens wedstrijden van de nationale Belgische voetbalploeg.

Uitzenddata en -tijden	Zender
Zaterdag 30/11/2024 – 20.10 uur	La Une
Zaterdag 07/12/2024 – 19.36 uur	RTL-TVI
Zondag 24/11/2024 – 18.59 uur	VRT 1
Maandag 23/12/2024 – 13.00 uur	VTM

De clips kunnen hier bekeken worden:

- Neem een gokpauze met EPIS: [Video 1](#)
- Neem een gokpauze met EPIS: [Video 2](#)

2.6. CONTACTEN MET DE HULPVERLENING

De medewerkers van het secretariaat onderhouden regelmatig contact met hulpverleners. Ze namen deel aan een lokaal overlegplatform in Namen over de strijd tegen overmatige schuldenlast, en aan een netwerkbeurs georganiseerd door het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Ze waren op 21/11/2024 ook aanwezig op het colloquium ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Observatoire du Crédit et de l'Endettement (OCE) bij de Nationale Bank van België.

2.7. LOKAAL OVERLEGPLATFORM GEORGANISEERD DOOR MEDENAM

Op 9/09/2024 stelde een lid van het secretariaat van de KSC de opdrachten, acties en procedures van de KSC in verband met de bescherming van spelers voor aan een publiek van een twintigtal leden van het lokale overlegplatform dat Medenam, het referentiecentrum voor schuldbemiddeling van de provincie Namen, had bijeengeroepen. De bemiddelaars gaven aan dat ze regelmatig te maken hebben met personen die hele hoge schulden hebben en een gokverbod gekregen hebben, maar die toch blijven spelen. Dat kan door zich voor te doen als iemand anders of door illegale goksites te bezoeken. Verschillende deelnemers maakten melding van personen met meerdere verslavingen, bv. alcoholgebruik en gokken, tegelijkertijd of opeenvolgend. Ze benadrukten dat het ook belangrijk is om een onderscheid te maken tussen psychologische hulp en financiële hulp. Een minderheid van de schuldbemiddelingsdiensten heeft een team dat psychologische bijstand verleent.

2.8. FEDERALE MINUUT

De KSC werd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister gekozen om deel te nemen aan het project waarin aan overheidsdiensten de mogelijkheid wordt gegeven om (een deel van) hun werking toe te lichten in videoclips van één minuut.

De KSC koos er opnieuw voor EPIS onder de aandacht te brengen. De videoclips werden door de KSC verspreid op haar socialemediaplatformen en ze werden dankzij FOD Kanselarij van de Eerste Minister meerdere keren uitgezonden op televisie.

De clip kan hier bekeken worden:

Federale Minuut: [Video](#)

2.9. EUROPEAN SAFER GAMBLING WEEK 2024

Van 18-24/11/2024 vond de *European Safer Gambling Week* plaats. Tijdens deze week, georganiseerd door de 'European Gaming and Betting Association' (EGBA), vonden er in heel Europa allerlei evenementen, activiteiten en een campagne op de sociale media plaats om mensen bewust te maken om op een veilige manier om te gaan met kansspelen. De KSC steunde dit initiatief voor een veiligere spelomgeving door erover te communiceren op haar sociale media.

De Voorzitter nam ook deel aan de conferentie die BAGO in het kader van die week organiseerde. Ze besprak er verschillende maatregelen om spelers nog beter te beschermen, zoals EPIS of de zorgplicht, en lichtte haar standpunt toe in verband met de bescherming van jongeren en de strijd tegen illegale aanbieders van online kansspelen.

2.10. TELEFOONLIJN 0800 35 777

In 2024 ontving de hulplijn S.O.S. Gokken in totaal 3.849 oproepen, waarvan er 3.112 in behandeling werden genomen. Deze cijfers zijn in lijn met voorgaande jaren. Spelers en hun omgeving kunnen de hulplijn bellen om informatie te bekomen over de verschillende uitsluitingsprocedures, over de gespecialiseerde hulpdiensten die beschikbaar zijn in de verschillende delen van het land, of om klacht neer te leggen.

2.11. SPEELIMIET VOOR WANBETALERS

Het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten (art. 6) voerde een standaard weeklimiet in voor het bedrag dat spelers op hun online speelrekeningen mogen opladen.

Het idee hierachter is dat alleen personen die niet als wanbetaler geregistreerd zijn bij de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België (hierna de NBB) om een opheffing van deze standaardlimiet kunnen vragen.

Om te weten of de speler wel of niet als wanbetaler geregistreerd staat, legde **het koninklijk besluit van 19 juni 2022** tot vaststelling van de nadere regels voor de raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren door de KSC en tot wijziging van de bepalingen betreffende de beperking van de online kansspelen, de regels vast voor raadpleging van de NBB door de KSC.

De speellimiet is momenteel vastgesteld op 200 EUR per goksité.

Concreet betekent dit dat een speler die zijn speellimiet wil optrekken omdat hij vindt dat 200 EUR per week niet genoeg is, een aanvraag indient bij de kansspeloperator. De operator stuurt de aanvraag vervolgens door naar de KSC, die ze op haar beurt doorstuurt naar de NBB. De NBB reageert binnen 72 uur. Dat gebeurt via een speciaal daarvoor bestemd IT-systeem. Als de speler niet als wanbetaler geregistreerd staat, wordt zijn limiet onmiddellijk opgeheven en kan hij zoveel spelen als hij wil. Staat hij wel geregistreerd, dan blijft de limiet van 200 EUR per goksité behouden.

Iedere maand - zonder beperking in de tijd - moet bovendien opnieuw een controle gebeuren voor elke speler die op een bepaald moment de opheffing van zijn limiet bij de NBB heeft aangevraagd en gekregen, om na te gaan of de speler ondertussen niet bij de Centrale voor kredieten gekend is. Volgens het koninklijk besluit moet die raadpleging gebeuren ongeacht of de speler nog actief is op een goksité. Eind 2024 hadden 285.783 personen hun speellimiet verhoogd. Voor die personen moet de KSC dus maandelijks hun statuut bij de NBB controleren.

Voor elke raadpleging bij de NBB (bij de eerste aanvraag en daarna maandelijks) moet de KSC een bedrag aan de NBB betalen. Deze kosten komen ten laste van haar Fonds. In de praktijk worden ze echter afgetrokken van haar jaarlijkse werkingsbudget.

In 2024 betaalde de KSC in totaal **453.877,60 EUR** aan de NBB.

De forse stijging van dat bedrag in vergelijking met vorig jaar heeft alles te maken met het nieuwe systeem dat de NBB in gebruik heeft genomen.

Voor 2025 zal de KSC naar schatting ongeveer **700.000 EUR** moeten betalen, dit is **8,6% van haar totale budget**.

Het bedrag dat de KSC aan de NBB moet betalen zal elk jaar blijven stijgen. Zoals we hiervoor al uitlegden, moet de KSC immers de NBB blijven raadplegen voor elke speler die ooit een verhoging van zijn limiet heeft aangevraagd, zelfs als die speler maandenlang niet meer gespeeld heeft.

Bij de eerste raadpleging krijgt ongeveer 1 op de 5 spelers te horen dat hij zijn speellimiet niet kan verhogen, terwijl bij de maandelijkse raadplegingen voor ongeveer 0,5% van de spelers het speelbedrag opnieuw tot de wettelijke limiet wordt teruggebracht.

Het nut van de maatregel is dus eerder beperkt. Zeker gelet op het feit dat een speler die als wanbetaler geregistreerd staat, en zijn speellimiet dus niet kan verhogen, nog steeds 800 EUR per maand kan uitgeven op één site, en dat niets hem belet om meerdere rekeningen op verschillende sites te openen. De speellimiet is trouwens alleen van toepassing op online spelen en geldt niet offline.

In haar ambtshalve **advies** aan de regering van april 2021 raadt de KSC aan om, als alternatief voor dit systeem, personen die als wanbetaler gekend zijn automatisch op te nemen in ons EPIS-systeem, net als andere kwetsbare personen.

Dat is bijvoorbeeld al heel wat jaren het geval voor personen in een collectieve schuldenregeling (CSR), zonder dat dit aanleiding geeft tot controverse. Toen de wet in 2011 werd gewijzigd om personen in een collectieve schuldenregeling in EPIS op te nemen, was het de bedoeling om ten eerste te voorkomen dat personen in

een moeilijke financiële situatie hun geld onnodig zouden uitgeven aan kansspelen, en ten tweede te vermijden dat ze in de verleiding zouden komen om hun financiële situatie te veranderen door te gaan gokken.

In dat advies wees de KSC erop dat het toevoegen van wanbetalers aan de EPIS-lijst het voordeel zou hebben dat die personen zowel online als bij offline kansspelen beschermd worden en dat de procedures niet onnodig ingewikkeld gemaakt worden door te werken met parallelle systemen: EPIS enerzijds en het systeem van de NBB anderzijds.

In juni 2022 herhaalde de KSC dit standpunt in een ander advies aan de regering dat meer in het algemeen over online gokken ging.

Dit standpunt werd echter niet gevolgd door de vorige regering, die dit blijkbaar overdreven vond.

Op een vraag van de heer Stefaan Van Hecke naar aanleiding van de weigering van de regering om ons voorstel te volgen, antwoordde de minister van Justitie van de vorige regering als volgt:

“Dat is een verregaande maatregel die de vrijheid van het individu sterk inperkt zonder dat bewezen is dat dit een effectieve maatregel is in de strijd tegen gokverslaving. Het is tenslotte niet aangetoond dat personen die opgenomen zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met een gokprobleem kampen.”¹⁴

Dat antwoord kan verrassend lijken, aangezien:

- niet kan worden betwist, en doorgaans ook niet wordt betwist, dat het EPIS-systeem wel degelijk een instrument is dat verslaving aanpakt;
- personen in een collectieve schuldregeling niet noodzakelijk een gokverslaving hebben, maar als ze in EPIS opgenomen worden, is dat als preventieve maatregel om te voorkomen dat ze in de verleiding komen om hun financiële situatie te veranderen door te gokken.

Omdat het systeem van een speellimiet in zijn huidige vorm slechts een erg beperkte bescherming biedt aan spelers in financiële moeilijkheden en exorbitante en onevenredige kosten met zich meebrengt, moeten de regering en de wetgever zich dringend afvragen of het systeem niet herzien moet worden, hetzij door het volledig af te schaffen, hetzij door het aan te passen en de betrokken personen op de EPIS-lijst te zetten.

Als het systeem toch behouden zou worden, kunnen alsnog de praktische regelingen aangepast worden.

De verantwoordelijkheid om aan te tonen dat iemand niet geregistreerd staat als wanbetaler, zou rechtstreeks bij de speler zelf gelegd kunnen worden. Bijvoorbeeld doordat deze aan de operator regelmatig (bijvoorbeeld om de zes maanden of één keer per jaar) een attest van niet-registratie bij de Centrale voor kredieten van de NBB zou moeten bezorgen, waarbij dit attest gratis afgeleverd wordt. Door spelers te verplichten zelf actiever te zijn, zouden we hen verantwoordelijker maken, waardoor er ongetwijfeld minder spelers zouden vragen om hun speellimiet op te heffen. Die aanvraag gebeurt in het huidige systeem bijna automatisch, omdat ze dit met één klik op de goksites kunnen doen. De verantwoordelijkheid van de operator zou ook versterkt worden en de KSC zou niet langer de rol van ‘doorgeefluik’ of tussenpersoon moeten vervullen, een rol die niet tot het takenpakket van een regulator behoort.

In ieder geval zouden de voorgestelde maatregelen een voorbeeld zijn van een beter gebruik van overheidsmiddelen.

Om haar financiële draagkracht niet in gevaar te brengen, moet de KSC, in afwachting van een hervorming, sowieso gemachtigd worden om de aan de NBB te betalen bedragen in te houden op haar fonds. Haar jaarlijkse budget laat die kosten namelijk niet langer toe zonder grote offers te brengen, die de uitvoering van de andere taken in het gedrang brengen.

¹⁴ Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Noordzee van 28 april 2023, op de vraag nr. 1775 van de heer volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke van 20 maart 2023 (N.).



2



2



3

VERGUNINGEN

3

Op 31/12/2024 waren in totaal 14.997 vergunningen actief (A, A+, B, B+, C, D, E, F1, F1+ en F2).

3.1. CASINO'S (A)

Op 31/12/2024 waren er 9 vergunningen A en 9 bijhorende aanvullende vergunningen A+ toegekend.

In 2024 werd de vergunning en de aanvullende vergunning voor het casino van Brussel hernieuwd tot 31/12/2026¹⁵. Later dat jaar werd de bestaande aanvullende vergunning voor datzelfde casino stopgezet, waarna een nieuwe aanvullende vergunning voor een nieuwe website werd toegekend.

Ook de verhuis van de tijdelijke locatie naar het nieuwe casino van Middelkerke werd goedgekeurd waarbij de vergunning en bijhorende vergunning werden hernieuwd voor een periode van 15 jaar¹⁶.

De KSC keurde ook één wijziging van URL voor een vergunning A+ goed.

3.2. SPEELAUTOMATENHALLEN (B)

Op 31/12/2024 waren er 175 vergunningen B en 49 vergunningen B+ toegekend.

In 2024 werden 11 vergunningen B voor een periode van 9 jaar hernieuwd, waarvan 5 een vervroegde hernieuwing met wijziging van het adres van de kansspelinrichting uitmaakten volgens de geldende verhuisregeling¹⁷.

Er werden ook één nieuwe aanvullende vergunning B+ toegekend, twee aanvullende vergunningen B+ hernieuwd en één aanvullende vergunning B+ vrijwillig stopgezet.

De KSC keurde ook vijf wijzigingen van URL voor vergunningen B+ goed.

¹⁵ In overeenstemming met de geldigheidsduur van de concessieovereenkomst zoals bepaald in het laatste lid van artikel 25 van de kansspelwet.

¹⁶ Zie de informatieve nota nummer 35 van 22/02/2024 "Verhuis van kansspelinrichtingen klasse I, II en IV".

¹⁷ Zie de informatieve nota nummer 35 van 22/02/2024 "Verhuis van kansspelinrichtingen klasse I, II en IV".

3.3. CAFÉS (C)

Op 31/12/2024 waren er 4.272 actieve vergunningen C, tegenover 4.667 vergunningen op 31/12/2023 en 5.137 vergunningen op 31/12/2022. Vermoedelijk valt deze blijvende daling opnieuw te verklaren door een algemene daling van het aantal drankgelegenheden.

In de loop van 2024 werden 723 nieuwe aanvragen voor een vergunning C toegekend en werden 433 aanvragen tot hernieuwing van een vergunning C voor een periode van vijf jaar goedgekeurd.

Een aantal nieuwe vergunningaanvragen (39) en hernieuwingsaanvragen (15) werd geweigerd.

	2020	2021	2022	2023	2024
Toekenning	740	573	737	732	723
Hernieuwing	329	436	342	465	433
Weigering van toekenning	40	17	31	38	39
Weigering van hernieuwing	10	9	15	10	15
Verlopen zonder vraag tot hernieuwing	289	236	409	295	423
Stopzetting van de activiteiten	416	659	451	666	475

3.4 PERSONEEL KANSSPELINRICHTINGEN (D)

Op 31/12/2024 waren er 8.534 actieve vergunningen D.

Het secretariaat van de KSC hernam in 2023 de organisatie van de opleidingen voor een vergunning D, die gevolgd dienen te worden door het personeel van kansspelinrichtingen klasse I, II of IV dat in direct contact staat met de spelers. Na een eerste Nederlandstalige opleidingssessie in december 2023, organiseerde het secretariaat van de KSC in 2024 nog 5 Nederlandstalige en 4 Franstalige opleidingssessies voor de aanvragers¹⁸ van een vergunning D te Brussel, Knokke en Namen.

Tijdens die opleidingen komen niet alleen de kansspelwetgeving en de controle erop door de KSC aan bod, maar worden de werknemers in samenwerking met de hulpverleningssector ook gesensibiliseerd over het mogelijke verslavingsgevaar van kansspelen ter bescherming van de spelers.

Er werden 1.106 vergunningen D toegekend voor de aanvragers die één van de opleidingssessies hebben bijgewoond en 3.076 aanvragen werden geweigerd wegens het niet volgen van een opleiding. Ook werden 195 aanvragen tot een vergunning klasse D werden vrijwillig stopgezet.

In 2024 werden er ook 1.844 nieuwe aanvragen tot een vergunning D ingediend.

¹⁸ Voor de sinds 2015 hangende aanvragen.

3.5 LEVERANCIERS EN HERSTELLERS VAN KANSSPELTOESTELLEN (E)

Op 31/12/2024 waren er 175¹⁹ actieve vergunningen E.

In de loop van 2024 werden 14 nieuwe vergunningen E toegekend, 11 dossiers hernieuwd en 10 vergunninghouders vroegen om hun vergunning stop te zetten na toekenning.

3.6 WEDDENSCHAPPEN (F1, F2 EN F1+)

— Organisatoren van weddenschappen

Op 31/12/2024 waren er 30 actieve vergunningen F1 en 22 actieve vergunningen F1+.

Er werden in 2024 geen nieuwe vergunningen F1 opengesteld of bestaande vergunningen hernieuwd.

Eén nieuwe vergunning F1+ werd toegekend en twee vergunningen F1+ werden vrijwillig stopgezet.

De KSC keurde ook vier wijzigingen van URL voor vergunningen F1+ goed.

— Wedkantoren

Op 31/12/2024 waren er 408 actieve vergunningen F2 voor vaste kansspelinrichtingen IV (wedkantoren) toegekend, tegenover 467 op 31/12/2023 en 535 vergunningen op 31/12/2022.

Er werden in 2024 geen nieuwe vergunningen voor wedkantoren opengesteld.

Er werden in 2024 in totaal 116 vergunningen voor wedkantoren hernieuwd voor een periode van 3 jaar, waarvan 26 een vervroegde hernieuwing met wijziging van het adres van de kansspelinrichting uitmaakten volgens de geldende verhuisregeling²⁰.

Tevens werden 44 vergunningen voor wedkantoren vrijwillig stopgezet.

Sinds 25/05/2021 moeten de wedkantoren bij hun aanvraag voor hernieuwing een overeenkomst met de gemeente voegen. Voor een aantal hernieuwingen zijn de besprekingen met de stad of gemeente nog gaande, wordt er gezocht naar een andere locatie of is er een rechtszaak aangespannen tegen de beslissing om een overeenkomst te weigeren. Bij gebrek aan een overeenkomst werd eind 2024 in 105 dossiers nog gewacht op een hernieuwing, waaronder 29 dossiers die niet op tijd konden worden hernieuwd in 2024.

¹⁹ Op 31/12/2023 waren er 171 vergunningen E actief. In het jaarverslag 2023 werd verkeerdelijk 173 vermeld op bladzijde 28.

²⁰ Zie de informatieve nota nummer 35 van 22/02/2024 "Verhuis van kansspelinrichtingen klasse I, II en IV".

— Bookmakers

Op 31/12/2024 waren er 28 actieve vergunningen F2 voor mobiele kansspelinrichtingen klasse IV (bookmakers).

Er werden in 2024 geen nieuwe vergunningen F2 voor bookmakers open verklaard.

Er werden 4 dossiers hernieuwd en 1 vergunning werd vrijwillig stopgezet.

— Dagbladhandels

Op 31/12/2024 waren er 1.281 vergunningen voor dagbladhandels actief, tegenover 1.484 vergunningen op 31/12/2023, 1.580 vergunningen op 31/12/2022 en 1.812 vergunningen op 31/12/2021. Deze daling is te wijten aan het koninklijk besluit "dagbladhandels" van 17/02/2022 dat het probleem van de schijndagbladhandels bestrijdt.

In 2024 werden er in totaal 195 vergunningen toegekend en 317 vergunningen hernieuwd op basis van die reglementering

De gevolgen van de regelgeving uit 2022 voor de dagbladhandels bleken ook in 2024 duidelijk, want naast de 6 nieuwe aanvragen en 15 aanvragen tot hernieuwing die werden geweigerd, hebben 184 vergunninghouders geen hernieuwing aangevraagd en zijn 150 opzeggingen geregistreerd.

— Renbanen

Op 31/12/2024 waren er vijf actieve vergunningen voor de vijf in België bestaande renbanen.

De vergunning voor de renbaan van Oostende werd in 2024 hernieuwd voor een periode van 3 jaar.

3.7. BELSPELEN

Op 5/02/2024 trad hoofdstuk 13 van de wet van 18/01/2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III, dat enkele wijzigingen aanbrengt in de kansspelwet, in werking.

De kansspelen aangeboden via de media die geen compleet spelprogramma vormen, worden niet langer beschouwd als kansspelen in de zin van de kansspelwet. De kansspelen aangeboden via de media die wel een compleet spelprogramma vormen, zijn voortaan verboden.



3

3

3



4

DE KANSSPEL- MARKT IN CIJFERS

4

De financiële gegevens over de kansspelsector vormen een belangrijk onderdeel van de jaarverslagen van de KSC. De rapportage van de GGR (Gross Gaming Revenue) geeft een overzicht van de situatie en de trends in de sector, per type vergunning.

Tot 2023 werden in het jaarverslag voor het jaar 20XX, dat in het jaar 20XX +1 werd gepubliceerd, de cijfers van het jaar 20XX-1 opgenomen, waardoor een correcte vergelijking met de gegevens over het spelersgedrag niet mogelijk was.

Om dit probleem op te lossen, werd de werkwijze in 2024 aangepast. Sindsdien wordt de erkende exploitanten elk kwartaal, en niet meer jaarlijks, om cijfergegevens gevraagd. De vergunninghouders worden dus verzocht om in de eerste maand na afloop van het kwartaal de cijfergegevens via een elektronisch formulier door te geven. Sinds maart 2025 ontvangen de vergunninghouders ook een kopie van de ingediende gegevens.

Voor het verzamelen, controleren en verwerken van financiële gegevens is minimaal een fulltime medewerker van het secretariaat van de KSC nodig. Aangezien deze functie momenteel niet is ingevuld, was het niet mogelijk om in dit verslag betrouwbare gegevens te verstrekken, ook al was het de bedoeling om de financiële gegevens van 2024 in dit verslag op te nemen. De KSC betreurt deze situatie ten zeerste, maar aangezien zij geen autonomie heeft in de aanwervingsprocedure, beschikt zij helaas niet over de nodige middelen om hier iets aan te doen.

Van zodra mogelijk, zullen de financiële gegevens voor het jaar 2024 worden gepubliceerd.

5

CONTROLES

5

5.1. DIENST CONTROLE

VIER CONTROLEURS MET OGP-BEVOEGDHEID

De controledienst binnen het secretariaat van de KSC bestaat uit vijf medewerkers, waarvan twee Nederlandstalige controleurs en twee Franstalige controleurs ondersteund door een administratieve medewerker.

Op 8/03/2024 werden de 4 controleurs door de Koning²¹ aangewezen met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie (OGP), hulpofficier van de procureur des Konings. Hierdoor hebben zij bijzondere bevoegdheden²² inzake kansspelen en zijn zij gemachtigd om strafrechtelijke processen-verbaal op te maken. Daarnaast kunnen ze onder andere ook, in de uitoefening van hun functie, op elk ogenblik van de dag of nacht inrichtingen binnentreden bij een vermoeden van een mogelijke inbreuk op de kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten mits voorafgaande machtiging van de politierechter.

TWEE FRANSTALIGE VERBINDINGSOFFICIËREN

De controledienst werd begin 2024 bijgestaan door drie verbindingsofficieren (1 NL en 2 FR). In maart 2024 vertrok de Nederlandstalige verbindingsofficier waardoor er sedertdien geen ondersteuning meer is langs Nederlandstalige kant.

De twee Franstalige verbindingsofficieren stonden voornamelijk in voor het beantwoorden van verzoeken aan de politiediensten, aan de gerechtelijke autoriteiten en aan overheidsdiensten in verband met lopende zaken en vragen over specifieke informatie. Zij werken ook nauw samen met de eenheid "matchfixing" van de federale politie en beantwoorden vragen van lokale en federale politiediensten.

De meeste vragen hebben betrekking op de frequentie waarmee gezochte personen ("doelwitten") gokinrichtingen en/of online kansspelsites bezoeken en de uitgaven en winsten/verliezen van de betrokkenen, de gebruikte IP-adressen, de verstrekte mobiele telefoonnummers en de personen die deze "doelwitten" vergezellen. Deze informatie kan enkel worden meegedeeld op voorlegging van specifiek kantschrift van een parketmagistraat of een onderzoekrechter.

²¹ Koninklijk besluit van 3/03/2024 betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

²² Deze bijzondere bevoegdheden zijn opgesomd in artikel 15, §1 van de kansspelwet.

5.2. CONTROLES

De controles kunnen zowel betrekking hebben op bestaande vergunninghouders (compliance) als op illegale aanbieders van kansspelen (controle). De aanleiding van een controle kan variëren: op basis van een klacht, in samenwerking met de politie, een routinecontrole of op basis van actieplannen.

Ze kunnen, in het geval van legale operatoren, plaatsvinden op het terrein of op afstand. Omdat alle vergunninghouders gehouden zijn bepaalde informatie dagelijks door te sturen naar de KSC, kan deze informatie op afstand verwerkt en geanalyseerd worden. Niettegenstaande er momenteel (nog) geen data-analisten in dienst zijn, laat dit de controledienst toch toe om, naast de controles op het terrein, ook in beperkte mate controles uit te voeren op afstand.

— 5.2.1. Actieplannen

Van januari tot april werden voornamelijk routinecontroles uitgevoerd. Sinds april 2024 werden concrete actieplannen opgesteld om efficiënt en doelgericht te kunnen werken. De extreem beperkte capaciteit van de dienst controle betekent immers dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Deze controleplannen worden uitgewerkt naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen (EK voetbal, Olympische Spelen, ...) of de inwerkingtreding van nieuwe wet- en regelgeving²³. Deze werkwijze laat niet alleen toe om een korte periode te focussen op bepaalde (nieuwe) zaken, maar biedt ook de kans om eventuele handhavingsproblemen in kaart te brengen en specifieke oplossingen te zoeken.

Het eerste **actieplan “Zomer ‘24”** werd opgesteld in het kader van de sportieve evenementen die tijdens de zomermaanden plaatsvonden zoals het EK Voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France, ... In dit plan werd specifiek gefocust op de regels inzake publiciteit, de toepassing van EPIS en de leeftijdsverificatie, het aanbod van bonussen en geschenken en het illegaal online aanbod.

Met betrekking tot de regels inzake publiciteit werden 95 controles uitgevoerd. Hierbij werden 48 inbreuken vastgesteld, waarvan er 33 geregulariseerd werden en 7 PV's werden opgesteld. Er werden talrijke problemen ondervonden met de toepassing van het koninklijk besluit reclame²⁴ zoals de overgangsbepaling die toeliet om nog gebruik te maken van bestaande contracten²⁵. De controledienst ontdekte ook een nieuw fenomeen waarbij illegale operatoren onder een vals profiel op sociale media de merknamen van de legale operatoren kopieerden en misbruikten. De samenwerking met Google en META werd daarom versterkt en verdergezet. Om ongeoorloofde reclames te melden, creëerde META een specifiek mailadres om dergelijke vaststellingen te melden waarna ze door META werden geblokkeerd.

Er werden 121 controles uitgevoerd op de EPIS-checks en de leeftijdsverificaties, waarbij 72 inbreuken werden vastgesteld. Hiervan werden 57 inbreuken geregulariseerd en werden 12 PV's opgesteld. Als ter plaatse werd vastgesteld dat er geen EPIS-checks gebeurden, werden de toestellen verzegeld en werd het geld in de toestellen in beslag genomen.

De controles op het aanbod van geschenken verliep moeizamer omdat niet duidelijk was hoe artikel 60 op online bonussen diende te worden toegepast. Er werd daarom beslist om de controles op bonussen en geschenken tijdelijk stop te zetten in afwachting van meer duidelijkheid in de wet.

De controles op het illegaal online aanbod worden in dit jaarverslag apart besproken.

Zie 5.2.2. – Illegale operatoren 

²³ Zie ook het [Hoofdstuk 7: Juridische ontwikkelingen](#).

²⁴ Koninklijk besluit van 27/02/2023 tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen.

²⁵ Artikel 24 van het koninklijk besluit reclame liet toe om de reclamecontracten die, op de datum van publicatie van dat besluit in het Belgisch Staatsblad, werden afgesloten voor 9/05/2022 tussen de vergunninghouders en reclamebureaus in voorkomend geval blijven gelden tot 31/12/2024.

De conclusie was echter wel dat er dringend nood was aan bijkomend personeel en extra middelen. Het tweede **actieplan “Herfst ‘24”**, werd opgesteld in het licht van de inwerkingtreding op 1/09/2024 van de wet van 18/02/2024 en liep tot eind 2024. Hierin werd specifiek de focus gelegd op het cumulverbod, de leeftijdsverhoging naar 21 jaar en gewijzigde artikel 60 van de kansspelwet inzake bonussen en geschenken.

In totaal werden 256 controles verricht waarvan 24 dossiers werden overgemaakt naar de dienst sancties en/of het parket.

Volgende specifieke problemen konden worden geïdentificeerd in het kader van de uitvoering van het actieplan “Herfst ‘24”:

- Het verbod om transacties te voeren tussen verschillende spelersaccounts kan niet gecontroleerd worden door de controledienst zelf omdat niet voorzien is dat zij kunnen inloggen met valse profielen. De KSC is al jaren vragende partij om dergelijke valse identiteiten ter beschikking te stellen.
- De gegevens die de KSC ontvangt over de geëxploiteerde toestellen in de cafés zijn niet altijd correct en volledig. Om dit probleem in kaart te brengen is dringend de aanwerving nodig van data-analisten.
- De nieuwe bepalingen over het verbod op bonussen zijn evenmin duidelijk. Voor een beter en duidelijker begrip werd op 20/09/2024 een [nieuwsbericht](#) gepubliceerd over de concrete toepassing van dit artikel door de dienst controle. Zelfs als ze een inbreuk vaststelt beschikt de KSC helaas niet over de bevoegdheid om onmiddellijk op te treden en acties stop te zetten, nu het aanbod van online bonussen slechts tijdelijk van aard is en het opleggen van een sanctie op zijn minst enkele maanden duurt.

De conclusie van deze eerste twee actieplannen was duidelijk dat er dringend behoefte was aan extra personeel en middelen en dat de wetgeving baat zou hebben bij meer duidelijkheid om de toepassing ervan te vergemakkelijken.

ENKELE CIJFERS²⁶

- In 2024 werden 74 strafrechtelijke processen-verbaal²⁷ opgesteld door de verbindingsofficieren en de OGP's²⁸. In uitvoering van hun specifieke bevoegdheden, namen ze 72 speelautomaten en een bedrag van 48.322 EUR in beslag.
- Deze strafrechtelijke PV's werden, zoals de kansspelwet het voorschrijft, steeds overgemaakt aan het parket. De procureur des Konings kan dan kiezen, ofwel om zelf gevolg te geven aan de feiten, ofwel om mededeling te doen aan de KSC dat zij zelf toepassing kan maken van artikel 15/3 (opleggen administratieve geldboete) zonder dat hij het bestaan van de inbreuk in twijfel trekt. Met uitzondering van illegale ‘tripots’²⁹, gebeurt het zelden dat het parket het dossier naar zich toe trekt.
- Bijkomend stelde de dienst controle ook 403 administratieve rapporten op. De administratieve rapporten hebben overwegend betrekking op controles van fysieke kansspelinrichtingen. Voor de controles van de online operatoren zijn geen volledige cijfers beschikbaar in 2024.³⁰ 93 rapporten werden doorgestuurd naar de dienst sancties. 310 rapporten werden niet doorverwezen omdat er geen inbreuken werden vastgesteld, omdat de inbreuk geregulariseerd werd of omdat de vergunning vrijwillig ingeleverd werd. Gelet op het beperkt aantal controleurs, wordt vaker de mogelijkheid gegeven om bepaalde inbreuken te regulariseren of om een vergunning vrijwillig stop te zetten.

²⁶ De cijfers voor illegaal online gokken (de ‘zwarte lijst’) zijn hier niet opgenomen, omdat ze het onderwerp zijn van een apart hoofdstuk.

²⁷ Het betreffen hier het aantal aanvankelijke PV's, daarboven werden ook nog navolgende PV's opgesteld, PV's van verhoor, ...

²⁸ De leden van het secretariaat waren pas gemachtigd om dergelijke PV's op te stellen vanaf 7/03/2024, datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 3/03/2024 inzake de OGP-bevoegdheid.

²⁹ Hiermee worden fysieke illegale kansspelinrichtingen bedoeld. De verbindingssambtenaren namen in 2024 deel aan vier interventies in illegale gokinrichtingen, die tot positieve resultaten leidden in twee inrichtingen binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel.

³⁰ Er zijn geen volledige cijfers beschikbaar voor 2024 voor controles op online operatoren en het totaal aantal controles ligt dus veel hoger dan het totaal aantal opgestelde administratieve rapporten.

— 5.2.2. Illegale operatoren

Onderzoeken naar illegale websites gebeuren op basis van klachten van spelers of kansspeloperators met een exploitatievergunning in België, maar ook op basis van de vaststellingen van het secretariaat van de KSC, dat onder andere de website Similarweb gebruikt om het internetverkeer te meten.

In 2024 werden in totaal 101 goksites zonder Belgische vergunning gecontroleerd, waarvan er 31 niet toegankelijk waren. De andere 70 websites werden in gebreke gesteld en moesten zichzelf ontoegankelijk maken in België: 19 sites stelden zich in regel, 34 kregen een proces-verbaal en werden op de zwarte lijst gezet en 14 zullen in de loop van 2025 opnieuw gecontroleerd worden. Voor sommige websites werd de procedure om hen op de zwarte lijst te zetten om welbepaalde redenen onderbroken.

Wanneer goksites zich na ingebrekestelling in regel stellen, wordt dit ook ter informatie doorgegeven aan het parket.

In 2024 werden in totaal 61 processen-verbaal naar het parket gestuurd wegens het illegaal aanbieden van kansspelen in België en werden 105 url's op de zwarte lijst gezet: 13 processen-verbaal betroffen websites die in 2023 in gebreke waren gesteld, 34 websites die in 2024 in gebreke waren gesteld en 14 werden opgesteld zonder voorafgaande ingebrekestelling, ofwel omdat het ging om recidivisten (9) ofwel omdat de websites zich rechtstreeks richtten tot het Belgische publiek door te adverteren op digitale platformen die Belgen aanspreken (5).

Twee factoren maken het moeilijk om illegale goksites die kansspelen en weddenschappen aanbieden effectief te bestrijden: het gebrek aan informatie over de operatoren van anonieme goksites of het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie, wat vervolging moeilijker maakt, en het gemak waarmee websites op de zwarte lijst de blokkering kunnen omzeilen door een nieuwe url aan te maken, vaak meerdere tegelijk, of door zichzelf toegankelijk te maken via nieuwe kanalen, zoals apps of een nieuwe website.

AFFILIATE WEBSITES

Er werden zes verzoeken naar affiliate sites gestuurd met de vraag om spelers correct te informeren over de wetten op kansspelen die gelden in België en om hun inhoud aan te passen aan de Belgische wetgeving. Drie van hen gaven gehoor aan dit verzoek.

BETAALMIDDELEN OP ILLEGALE GOKSITES

Door het inschakelen van een financiële API (*application programming interface*) en externe aanbieders van betaaldiensten zijn financiële transacties tussen Belgische banken en illegale goksites mogelijk. Dit vergroot het vertrouwen van spelers in die illegale sites, omdat ze denken dat dit een soort van legitimering is. Een betere samenwerking met de financiële diensten zou het mogelijk maken om de geldstroom naar illegale sites gedeeltelijk droog te leggen.

SPELAPPS EN IN-APP RECLAME

De KSC ontving verschillende klachten over spelen die toegankelijk zijn via de appstore van Google of Apple of over apps die via het internet worden aangeboden maar niet gecontroleerd worden. Er liepen ook klachten binnen over in-app reclame voor dit soort spelen. Als de KSC zeker is dat het om een kansspel gaat, vraagt het Google of Apple om deze spelen uit hun store te verwijderen.

— 5.2.3. Individuele geschillen

De controledienst verwerkte in 2024 een groot aantal tickets die zijn binnengekomen via de helpdesk of via de mailbox. Deze kunnen informatie, vragen of klachten omvatten. In vele gevallen betroffen de meldingen informatieve vragen of individuele geschillen tussen burgers en operatoren, zonder dat er sprake was van een inbreuk op de kansspelwet. Individuele geschillen vallen niet onder de bevoegdheid van de KSC en kunnen bijgevolg ook niet verder worden behandeld. Bij dergelijke tickets wordt gevraagd om contact op te nemen met de Consumentenombudsdienst die hiervoor wel bevoegd is.

Wanneer bepaalde klachten wél een mogelijke inbreuk vormen op de kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten, worden zij grondig geanalyseerd en kunnen zij het voorwerp uitmaken van verder onderzoek in het kader van een specifiek controledossier.

5.3. TECHNISCHE CONTROLES

— Goedkeuringen van modellen

In 2024 keurde de dienst Technische evaluaties 41 modellen goed.

In dat aantal is geen rekening gehouden met updates van reeds goedgekeurde dossiers (programma-updates als gevolg van bugfixes enzovoort).

Klasse	Goedkeuringen 2023	Goedkeuringen 2024
I	11	19
II	2	2
III	11	20
IV	1	0
Totaal	25	41

In klasse I is het aantal modelgoedkeuringen fors gestegen ten opzichte van 2023, met Light and Wonder (voorheen Bally) als meest actieve fabrikant, die alleen al goed is voor 12 goedkeuringen.

In klasse III was er een wetswijziging: de wet van 18/02/2024 stelt de minimumleeftijd voor alle kansspelen vast op 21 jaar. Fabrikanten moesten daarom bij de KSC nieuwe modelgoedkeuringen aanvragen, waarna de plaatsers hun hele automatenpark moesten aanpassen, wat veel werk en flink wat kosten met zich meebracht.

De dienst Technische evaluaties gaf blijk van een groot reactievermogen en bracht snel zijn ingenieurs in stelling. Dankzij hun beschikbaarheid en aanpassingsvermogen konden ze deze complexe opdracht binnen een zeer krappe deadline rond krijgen. Die flexibiliteit gaf de sector de omkadering die nodig was om alle automaten op de Belgische markt in regel te stellen.

Niet alle fabrikanten wilden al hun modelgoedkeuringen aanpassen, omdat het aantal automaten dat nog in bedrijf was volgens hen de kosten van de vereiste aanpassing niet rechtvaardigde. Deze automaten werden uit omloop genomen.

TESTEN VAN TOESTELLEN

Er werden 5 aanvragen voor het testen van toestellen behandeld in klasse III en 2 in klasse II. Er werden ook twee verlengingen aangevraagd.

VERGUNNING VOOR TAFELSPLEN IN CASINO'S

Er werd één vergunning voor een tafelspel aangevraagd door het casino van Spa.

PROCEDURE VOOR OVERDRACHT VAN TOESTELLEN

Op 10/06/2024 publiceerde de KSC de 'procedure voor overdracht van toestellen' op haar website. Het doel van deze procedure is om de sector te herinneren aan artikel 27 van de kansspelwet dat het volgende bepaalt: *"De houders van een vergunning klasse A, B, C, F1 of F2 kunnen kansspelen, bestemd en gebruikt voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, II, III en IV en die als dusdanig werden of worden afgeschreven, overdragen om niet of onder bezwarende titel, mits voorafgaandelijke inlichting en toestemming van de commissie."*

PRIMITIEVE IJKINGEN

De tabel hieronder toont het aantal controles voorafgaand aan de ingebruikname (primitieve ijkingen) die in 2023 en 2024 werden uitgevoerd voor alle soorten fysieke inrichtingen die kansspelen exploiteren.

De primitieve ijkingen in inrichtingen van klasse I worden uitgevoerd door de dienst Technische evaluaties van het secretariaat van de KSC. Voor de andere klassen worden ze uitgevoerd door een erkende instantie, die ook de cijfers aanlevert.

Klasse	Nieuwe automaten of transformatiekits 2023	Nieuwe automaten of transformatiekits 2024
I	228	482
II	772	499
III	4.406	10.708
IV	736	50

Het aantal primitieve ijkingen nam in 2024 stevig toe voor inrichtingen van klasse I en klasse III.

Een van de redenen voor de stijging in klasse I was de verhuis van het casino van Middelkerke. Omwille van die verhuis moest immers het volledige automatenpark geijkt worden, goed voor meer dan 120 toestellen.

Een tweede reden was de vervanging van bepaalde kasten voor de automaten van Light and Wonder (Bally) in de casino's van Dinant en Oostende, omdat de fabrikant dit product niet langer ondersteunt en het moeilijk wordt om vervangingsonderdelen te vinden. Beide casino's maakten van de gelegenheid gebruik om enkele van hun spelen te veranderen. Het casino van Dinant koos er bovendien voor om de kasten voor de automaten van Apex te vernieuwen door modernere en aantrekkelijkere exemplaren. Tot slot blijft het casino van Brussel, dat de meeste automaten in België heeft, zijn automatenpark continu vernieuwen.

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal primitieve en periodieke ijkingen in inrichtingen van klasse I.

	Primitieve 2023	Periodieke 2023/2024	Periodieke na Ram clear	Periodieke na configuratiewijziging	Rood vignet (CPU-schakelaar/configuratie-fout)
Blankenberge	6/17	40/27	5	9	0
Brussel	34/88	138/66	10	38	2
Chaudfontaine	28/36	43/32	19	16	5 (4+1)
Dinant	14/117	39/37	18	27	1
Knokke	0/36	67/31	18	0	14 (9+5)
Middelkerke	25/18	28/136	22	20	3 (1+2)
Namen	21/36	105/43	14	31	3 (2+1)
Oostende	90/124	60/57	11	12	5
Spa	10/10	19/23	7	8	0
Totaal	228/482	539/452	124	161	33

Tijdens deze controles werden 33 overtredingen van de regelgeving vastgesteld en gecorrigeerd. Bij 24 toestellen ging het om een defecte CPU-schakelaar en bij de andere 9 toestellen betrof het een configuratiefout.

Er werden ook fouten in de aangifte van de toestellen rechtgezet (goedkeuringsnummer, serienummer, positienummer). Het is immers belangrijk dat de KSC over correcte gegevens beschikt, bijvoorbeeld om de financiële en technische gegevens te analyseren wanneer er een klacht van een speler binnenloopt. Tijdens de voorbereiding van de eerste ijkingen werd ook vastgesteld dat sommige houders van een vergunning E niet vertrouwd zijn met de technische voorschriften voor hun toestellen. Dit zorgt voor heel wat tijdverlies bij het voorbereiden van de controles (geen informatie of fouten in de verstrekte informatie) en tijdens de controles zelf (geïnstalleerde programma's en/of configuratie die afwijkt van die in de aanvraag).

Er is ook een duidelijke toename van de primitieve ijkingen in inrichtingen van klasse III, waarvan de meeste betrekking hebben op transformatiekits na het verschijnen van de wet van 18/02/2024, die de minimumleeftijd voor alle kansspelen gelijkstelt op 21 jaar. Alle automaten (bingotoestellen en automaten met beperkte inzet) in cafés moesten daarom voor 1/09/2024 aangepast worden.

De dienst Technische evaluaties maakte van de gelegenheid gebruik om een richtlijnnota op te stellen voor kansspelinrichtingen van klasse III (vergunningen E). Die nota verscheen op 18/07/2024 op de website van de KSC en overloopt de belangrijkste regels die gevolgd moeten worden bij het verzenden van toestelgegevens naar de KSC. De bedoeling van de nota is om de vele fouten die de dienst Controle en de dienst Technische evaluaties in de F-bestanden hebben aangetroffen te corrigeren en dus sancties te vermijden.

In klassen II en IV waren er daarentegen minder controles, voornamelijk als gevolg van het beperkte aantal nieuwe modelgoedkeuringen.

— Reorganisatieproces

De dienst Technische evaluaties zal volgens zijn beschikbaarheid zijn inspanningen voortzetten om de procedures bij te werken waarin zijn taken en de verschillende bijbehorende processen beschreven worden. Bedoeling is om niet alleen meer duidelijkheid te krijgen binnen het secretariaat van de KSC, maar ook om beter in te spelen op wat de sector nodig heeft.

— Andere taken

De dienst Technische evaluaties ondersteunt tot slot zijn collega's van de dienst Controle bij het uitvoeren van controles op het terrein en bij het begrijpen van onregelmatigheden in de F-bestanden, die verschillende identificatiegegevens, financiële en technische informatie bevatten over de toestellen die in bedrijf zijn.

De dienst Technische evaluaties vervult dus een cruciale rol bij verschillende strategische opdrachten die met elkaar verband houden. De ingenieurs van de dienst zijn omwille van hun technische expertise en inzet een onmisbare pijler waar de controleteams op kunnen bouwen. Dankzij hun analytisch vermogen en knowhow kunnen ze niet alleen onregelmatigheden in de F-bestanden oplossen, maar ook de kwaliteit van de controles naar een hoger niveau tillen.

Daarnaast ondersteunt de dienst ook de bestrijding van illegale goksites, waarbij een medewerker zo snel mogelijk de persoon die verantwoordelijk is voor het opsporen van illegale goksites bijstaat en de sites op de zwarte lijst zet.



5

5

5



6

SANCTIES

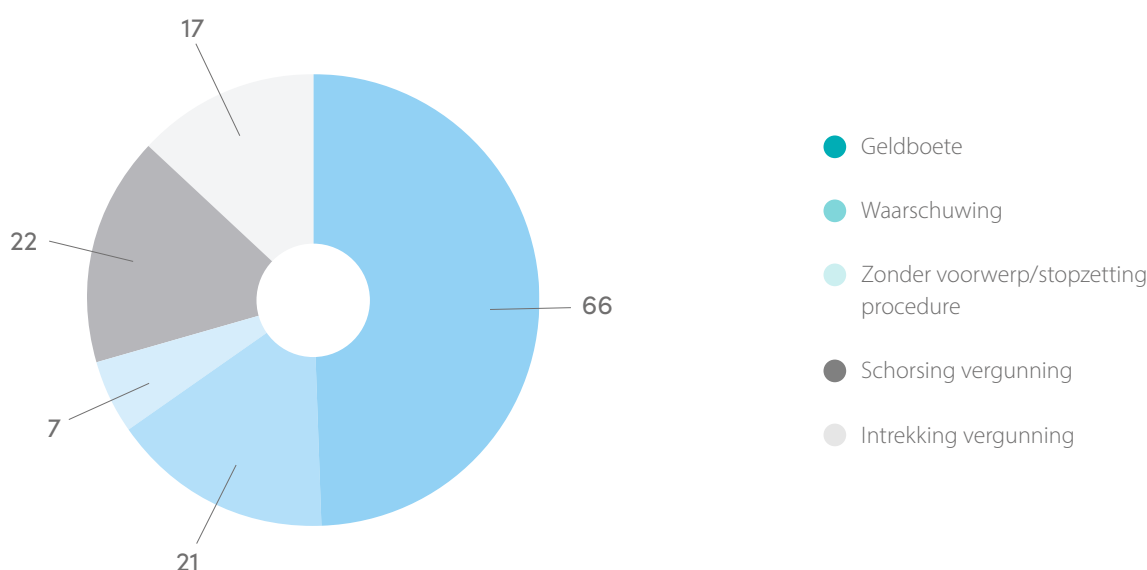
9

— 133 beslissingen in 2024

In 2024 nam de KSC 133 sanctiebeslissingen: 52 in procedures die in 2023 waren opgestart en 81 in procedures die in 2024 van start gingen. In de meeste gevallen (78 dossiers) werd geen verweer gevoerd. Wanneer er wel verweer kwam, gebeurde dat meestal schriftelijk (in 41 dossiers) en minder vaak mondeling (in 14 dossiers).

De KSC kan administratieve sancties en/of administratieve geldboetes opleggen. De beslissingen van de KSC moeten individueel zijn en worden genomen na onderzoek en beoordeling van de omstandigheden van elk dossier afzonderlijk. Niet alle overtredingen worden dus op dezelfde manier gesanctioneerd en de keuze van de sanctie hangt af van de specifieke omstandigheden van elke situatie.

SANCTIEBESLISSINGEN 2024



— Administratieve sancties

Het opleggen van een administratieve sanctie op grond van artikel 15/2 van de kansspelwet is vooral bedoeld om herhaling van het overtreedend gedrag in de toekomst te vermijden. Zo'n sanctie kan verschillende vormen aannemen, gaande van een waarschuwing tot het intrekken van de vergunning.

Administratieve sancties kunnen per definitie alleen worden opgelegd aan vergunninghouders. Dat betekent dat de KSC geen administratieve sanctie kan opleggen aan bijvoorbeeld illegale aanbieders van kansspelen. Dat betekent ook dat een sanctieprocedure op grond van artikel 15/2 zonder voorwerp valt wanneer in de loop van de procedure de vergunning wordt stopgezet (bv. na vrijwillige stopzetting).

Om een omslachtige sanctieprocedure te vermijden en om redenen van efficiëntie wordt soms ook voorgesteld dat de betrokkenen voor bepaalde soorten inbreuken hun situatie onmiddellijk regulariseren. Als de regularisatie gebeurt nadat de sanctieprocedure werd opgestart, kan de KSC de sanctieprocedure zonder voorwerp verklaren (17) of vroegtijdig beëindigen (17). Op die manier kan de regelgeving sneller correct toegepast worden.

In 2024 gaf de KSC 22 waarschuwingen. Ze besliste om in 7 dossiers de vergunning van de overtreder te schorsen. Dit gebeurde vooral voor dagbladhandels die zich niet aan de exploitatievoorwaarden hadden gehouden en voor

cafés waar uitbaterskaarten onbeheerd werden achtergelaten.

Tot slot werd in 21 dossiers de zwaarste sanctie opgelegd en werd dus de vergunning ingetrokken. Dit was het geval voor overtredingen van de regels in verband met de uitbaterskaarten in cafés, schijndagbladhandels en onvoldoende EPIS-controles.

— Administratieve geldboetes

De KSC kan ook administratieve geldboetes opleggen voor strafbare feiten. Een geldboete kan enkel voor bepaalde inbreuken opgelegd worden. In artikel 15/3 van de kansspelwet worden de inbreuken opgesomd waarvoor de KSC een administratieve geldboete kan opleggen, eventueel met uitstel.

In 2024 legde de KSC 66 boetes op, waarvan 8 geheel of gedeeltelijk met uitstel, voor een totaalbedrag van 4.605.700,00 EUR. In 2024 werden meer dossiers in verband met illegale online kansspelen geopend dan in 2023, waardoor het bedrag van de opgelegde boetes een pak hoger ligt dan in voorgaande jaren.

Van dat bedrag werd amper 27.525,00 EUR effectief geïnd. Bijna 93% van de opgelegde boetes blijft dus onbetaald. De invorderingsbrieven voor boetes opgelegd aan buitenlandse aanbieders van illegale kansspelen blijven meestal dode letter. Dossiers met niet-geïnde boetes worden doorgestuurd naar het incassobureau van de FOD Financiën. De KSC heeft geen zicht op de vorderingen die door de FOD Financiën geïnd worden.

— Overzicht administratieve geldboetes sinds 2018

Jaar	Bedrag	Geïnd	Niet geïnd
2018	12.000 EUR	2.000 EUR	10.000 EUR
2019	105.774 EUR	40.274 EUR	65.500 EUR
2020	65.948 EUR	8.798 EUR	57.150 EUR
2021	3.081.222 EUR	153.614 EUR	2.927.608 EUR
2022	1.531.808 EUR	187.400 EUR	1.344.408 EUR
2023	1.121.250 EUR	236.725 EUR	952.835 EUR
2024	4.605.700 EUR	27.525 EUR	4.585.200 EUR
TOTAAL	10.523.702 EUR	656.336 EUR	9.867.366 EUR (93%)

— Beroep tegen sanctiebeslissingen van de KSC

In 2024 werden slechts 3 beroepsprocedures tegen het opleggen van een geldboete ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg. De Raad van State ontving geen enkel verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve sanctie.

— Nieuw: actieplannen van de dienst Controle

Zie Hoofdstuk 5 – Controles



In 2024 werden er verschillende actieplannen opgesteld en uitgevoerd door het controleteam, dat gezien het nijpende personeelstekort regelmatig prioriteiten voor zijn controles moet bepalen. De plannen worden opgesteld naar aanleiding van nieuwe regelgeving of speciale gebeurtenissen (zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen).

Op basis van deze actieplannen werden verschillende dossiers doorverwezen naar de afdeling Sancties.

Op 31/12/2024 was de toestand als volgt:

- Met betrekking tot niet correct uitgevoerde EPIS-controles: er werden 5 sanctiebeslissingen uitgesproken en 6 procedures zijn nog in behandeling;
- Met betrekking tot illegale online kansspelen: er werd 1 beslissing uitgesproken en 18 procedures zijn nog in behandeling (verschillende dossiers wachten nog op een antwoord van het parket);
- Met betrekking tot het optrekken van de leeftijd naar 21 jaar: er zijn momenteel verschillende dossiers in behandeling;
- Wat betreft het cumuleren van vergunningen: 2 dossiers zijn in behandeling;
- Wat betreft bonussen en geschenken: 16 dossiers zijn in behandeling (de meeste dossiers wachten op een reactie van het parket);
- Wat betreft illegale reclame: 3 dossiers zijn in behandeling (in afwachting van een reactie van het parket).



7

JURIDISCHE ONTWIKKE- LINGEN

L

Het juridisch team binnen het secretariaat van de KSC heeft diverse taken zoals de opvolging van de juridische ontwikkelingen, de opvolging van geschillenprocedures, het formuleren van adviezen (zowel intern als op verzoek van de betrokken ministers of het parlement) en de opvolging van de sanctieprocedures.

De laatste jaren waren een aantal trends opvallend:

- De wet- en regelgeving inzake kansspelen onderging een aantal fundamentele wijzigingen (o.a. reclameverbod, verbod op bonussen, cumulverbod, leeftijd)
- Het aantal beroepen tegen deze nieuwe wet- en regelgeving steeg substantieel
- Het aantal beroepen tegen beslissingen van de KSC daalde de voorbije jaren.

7.1. WETTELIJKE BEPALINGEN

2024 kenmerkte zich door de publicatie en inwerkingtreding van talrijke nieuwe bepalingen over kansspelen.

De voornaamste wijzigingen werden ingevoerd bij:

- Wet van 18/02/2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III.
- Wet van 18/02/2024 tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
- Wet van 7/05/2024 tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en houdende diverse bepalingen inzake de kansspelen.
- Koninklijk besluit van 12/08/2024 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake kansspelen, wat betreft de leeftijd van de speler

Om bij de implementatie van deze regel een level playing field te verzekeren, onderhoudt de KSC een [informatiepagina](#) op haar website met relevante richtlijnen en aankondigingen voor operatoren.

De meest bijzondere wijzigingen worden hierna meer in detail besproken.

— Splitsing van online platformen (invoering cumulverbod)

De [wet van 18/05/2024](#) heeft een verbod ingevoerd om verschillende platformen met online kansspelen met elkaar te combineren. Er mogen bijvoorbeeld geen platformen meer zijn die zowel casinospelen als weddenschappen aanbieden. Meer bepaald moeten deze platformen op de volgende wijze gescheiden zijn:

- Het is verboden om meerdere aanvullende vergunningen van onderling verschillende klassen via informatiemaatschappij-instrumenten te cumuleren met dezelfde domeinnaam en bijhorende URL's.
- Het is verboden de spelers door te verwijzen of te confronteren met kansspelen die onder een andere vergunning vallen.
- Het is verboden om eenzelfde spelersaccount te gebruiken voor de deelname aan kansspelen die worden geëxploiteerd op basis van verschillende vergunningen.
- Het is eveneens verboden om transacties te voeren tussen verschillende spelersaccounts.

Verschiedende operatoren hebben tegen deze regel een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof.³¹ Volgens de eisers verzwakt deze maatregel de kanalisatie van spelers naar het legale aanbod. Bovendien zou het cumulverbod afbreuk doen aan de bescherming van de speler, door ook de beschermingsmaatregelen die gekoppeld zijn aan het platform (bijvoorbeeld speellimieten) op te splitsen. Zij voeren ook aan dat deze regel een onrechtmatig onderscheid maakt tussen online kansspelen en inrichtingen in de reële wereld, maar ook tussen de private operatoren en de Nationale Loterij.

³¹ Beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 7 van de Wet van 18/02/2024 « tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers », ingesteld door de nv « Ascot » en anderen, [Rolnummer: 8309](#) (samengevoegde zaken 8313, 8314, 8315, 8316, 8319).

De KSC waarschuwde hier al voor in haar advies van februari 2022 waarin zij stelde dat een cumulverbod online niet de meest efficiënte maatregel is om spelers te beschermen en dat beter andere maatregelen kunnen worden genomen (zoals de omkadering van de online spelen) die meer in lijn liggen met het kanalisatiebeleid.

— Identiteitsfraude

Vanaf 1/09/2024 kan de KSC voor identiteitsfraude een administratieve geldboete opleggen aan:

- Spelers die gebruik maken van een valse identiteit om deel te kunnen nemen aan kansspelen;
- Personen die hun identiteit ter beschikking stellen aan anderen om deel te nemen aan kansspelen.³²

Deze regel trad in werking op 1/09/2024. Voorlopig werden nog geen PV's opgesteld tegen spelers.

— Minimumleeftijd opgetrokken naar 21 jaar

De [wet van 18/02/2024](#) heeft de minimumleeftijd voor deelname aan alle kansspelen die binnen het toepassingsgebied van de kansspelwet vallen verhoogd naar 21 jaar. Deze minimumleeftijd geldt dus voor alle toegelaten kansspelproducten, met uitzondering van de loterijen en wedstrijden die de Nationale Loterij exploiteert. Het [koninklijk besluit van 12/08/2024](#) heeft de verwijzingen naar deze minimumleeftijd aangepast in verschillende koninklijke besluiten.

Verschiedende operatoren hebben tegen deze regel een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof.³³ Volgens de eisers verzwakt deze maatregel de kanalisatie van spelers naar het legale aanbod. Bovendien voeren zij aan dat deze regel een onrechtmatig onderscheid maakt tussen de private operatoren en de Nationale Loterij.

— Reclameverbod wettelijk verankerd

De [wet van 18/02/2024](#) heeft een algemeen reclameverbod verankerd in de kansspelwet, met uitzondering van hetgeen bepaald is het [koninklijk besluit van 27/02/2023](#). Inbreuken op dit koninklijk besluit inzake reclame, zijn nu ook strafrechtelijk van aard.³⁴

Verschiedende operatoren hebben tegen het wettelijk reclameverbod een beroep tot nietigverklaring aangetekend bij het Grondwettelijk Hof.³⁵ Volgens de eisers verzwakt deze maatregel de kanalisatie van spelers naar het legale aanbod. Bovendien voeren zij aan dat deze regel een onrechtmatig onderscheid maakt tussen de private operatoren en de Nationale Loterij. Ook tegen het koninklijk besluit waren reeds talrijke beroepen hangende waardoor grote juridische onzekerheid heerst.

De uitvoering van dit besluit heeft aanleiding gegeven tot talrijke toepassingsproblemen als gevolg van onnauwkeurigheden en tegenstrijdigheden, waardoor een taskforce binnen de KSC moest worden opgericht om de concrete toepassing te bepalen en om een level playing field te garanderen voor de operatoren. Bepaalde problematieken blijven echter onopgelost, zoals het gebruik van "subbrands".

De strafrechtelijke aard van zowel de wet als het koninklijk besluit verplicht de KSC ertoe om deze restrictief te interpreteren. Zij kan dus zelf alle zogenaamde 'achterpoortjes' niet sluiten. De KSC waarschuwde hier in 2022 al voor in haar brief aan de regering waarin zij de nood aan overleg in het kader van deze cruciale regelgeving beklemtoonde maar hiermee werd helaas geen rekening gehouden.

³² Art. 4, §4 jo. art. 64 kansspelwet, zoals respectievelijk ingevoerd en gewijzigd door de [wet van 7/05/2024](#).

³³ Beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 7 van de wet van 18/02/2024 « tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers », ingesteld door de nv « Ascot » en anderen, [Rolnummer: 8309](#) (samengevoegde zaken 8313, 8314, 8315, 8316, 8319).

³⁴ Art. 64 kansspelwet, zoals gewijzigd door de [wet van 18/01/2024](#) om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III.

³⁵ Beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 7 van de Wet van 18/02/2024 « tot wijziging van de Wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers », ingesteld door de nv « Ascot » en anderen, [Rolnummer: 8309](#) (samengevoegde zaken 8313, 8314, 8315, 8316, 8319).

— Nadere uitwerking verbod op geschenken

De [wet van 18/02/2024](#) voorziet een nadere uitwerking van het bestaande verbod om kosteloos (of onder de marktprijs) verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aan te bieden aan spelers.³⁶ De nieuwe tekst voegt toe dat dit verbod ook geldt voor gratis speldeelnames, speeltegoed en elk voordeel in enigerlei vorm, aangeboden om het spelgedrag van de spelers te beïnvloeden, of om spelers te werven of te behouden.

Omdat ook deze nieuwe tekst niet helemaal duidelijk was en om een correcte toepassing van deze bepaling te verzekeren, en een level playing field te creëren, heeft de KSC een consultatie van de sector georganiseerd over dit onderwerp. Op basis hiervan onderhoudt zij een [pagina op haar website](#), met meer informatie over de manier waarop het secretariaat het verbod op bonussen en geschenken toepast tijdens controles.

Verscheidende operatoren hebben tegen deze nieuwe wettelijke bepaling een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof³⁷. Dat gebeurde ook hier omdat deze maatregel de kanalisatie van spelers naar het legale aanbod zou verzwakken.

— Geschillen tussen spelers en operatoren naar de Consumentenombudsdienst

De [Consumentenombudsdienst](#) is een autonome openbare dienst die de volgende taken uitvoert:

1. consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen;
2. elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en deze, indien nodig, doorspelen naar een andere ter zake bevoegde en bekwame entiteit of ze zelf behandelen;
3. zelf tussenkomen bij elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil waarvoor geen andere entiteit bevoegd is.

De [wet van 7/05/2024](#) heeft deze bevoegdheid in de kansspelwet verankerd, voor wat betreft de geschillen tussen spelers en operatoren. Als de vraag betrekking heeft op een inbreuk op de kansspelwet of haar uitvoeringsbesluiten ervan, zal de Consumentenombudsdienst de vraag verzenden aan de KSC.³⁸

— Behoud vergunning klasse C

De artikelen 41 en 42 bepalen de voorwaarden waaraan een aanvrager moet voldoen om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen. Het nieuwe artikel 42/1, ingevoegd door de [wet van 7/05/2024](#), voegt hieraan toe dat de aanvrager ook aan deze voorwaarden moet blijven voldoen om de vergunning te kunnen behouden. Dat betekent dat de KSC nu ook doorlopend kan controleren of de vergunninghouder voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals al mogelijk was voor andere vergunningen. Als een vennootschap bijvoorbeeld zou veranderen van bestuurder tijdens de duurtijd van de vergunning, moeten ook de nieuwe bestuurders voldoen aan de vereisten van de functie.

³⁶ Artikel 60 van de kansspelwet.

³⁷ Beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 7 van de wet van 18/01/2024 « tot wijziging van de Wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers », ingesteld door de nv « Ascot » en anderen, [Rolnummer: 8309](#) (samengevoegde zaken 8313, 8314, 8315, 8316, 8319).

³⁸ Art. 8/1 kansspelwet, zoals ingevoegd door de [wet van 7/05/2024](#).

— Lijst van verboden websites

De KSC houdt sinds 2011 op haar website een [lijst van illegale websites](#) bij. Zij stelt deze lijst ter beschikking van de internetproviders, die de toegang tot deze websites blokkeren voor connecties vanuit België. Artikel 43/8 §4 van de kansspelwet (zoals gewijzigd door de [wet van 7/05/2024](#)) heeft dit systeem wettelijk verankerd.

— Spoedprocedure online namaak en illegale kansspelen

[Artikel XVII.34/1 van het wetboek van economisch recht](#) heeft een nieuwe procedure ingevoerd om illegale online kansspelen te blokkeren.

Deze procedure biedt aan elke belanghebbende de mogelijkheid om, op eenzijdig verzoek, de stopzetting te vorderen van de exploitatie van websites of platformen die illegale kansspelen aanbieden. De rechter kan dan op korte termijn bevelen om deze inhoud offline te halen. Deze maatregelen kunnen verder worden uitgewerkt om ook het gebruik van alternatieve URL's tegen te gaan.

Op 17/12/2024 heeft de KSC in samenwerking met de FOD Economie een online infosessie georganiseerd voor de operatoren, om de sector te informeren over de mogelijkheden die deze procedure biedt.

— Mediaspelen niet meer onder de kansspelwet

In het verleden bevatte de kansspelwet een regelgevend kader voor belspelletjes en andere mediaspelen. Om deze kansspelen uit te baten, was een vergunning klasse G1 of G2 vereist. Deze vergunningen waren grotendeels in onbruik geraakt, en de [wet van 18/01/2024](#) heeft het regelgevend kader voor deze spelen definitief opgeheven.

— Bijkomende strafbaarstellingen

De [wet van 18/01/2024](#) heeft de artikelen 15/3 en 64 van de kansspelwet aangepast, en inbreuken op een groot deel van de uitvoeringsbesluiten strafbaar gesteld.

Ook tegen deze wijzigingen is een beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof³⁹ omwille van een mogelijke schending van het legaliteitsbeginsel omdat de delegatie aan de koning niet voldoende nauwkeurig omschreven werd en omdat de sanctie onevenredig zou zijn. Bovendien beweren de verzoekers te zijn gediscrimineerd aangezien de straffen niet gelden voor de Nationale Loterij.

³⁹ GwH rolnummer: 8290/FR

7.2. GESCHILLENPROCEDURES

— 7.2.1. Significante stijging van aantal beroepen tegen wet- en regelgeving

In 2024 werden 13 nieuwe beroepen tot vernietiging van verschillende wet- en regelgeving ingesteld. In totaal waren er eind 2024 27 geschillen⁴⁰ lopende tegen wet- en regelgeving.

Wettelijke of reglementaire bepaling	Aantal ingediende procedures	Stand van zaken eind 2024
Koninklijk besluit van 30/05/2021 betreffende de samenstelling van de KSC, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten	1	In afwachting van een rapport
Koninklijk besluit van 13/09/2021 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht	1	In afwachting van een rapport
Koninklijk besluit van 17/02/2022 tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars	7 (waarvan 2 samengevoegd)	Advies tot vernietiging
Koninklijk besluit van 20/03/2022 tot wijziging van twee koninklijke besluiten van 15/12/2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister	2	Advies verwerping beroep
Koninklijk besluit Erratum EPIS Klasse IV 6/09/2022	1	Advies verwerping beroep
Koninklijk besluit van 19/06/2022 tot vaststelling van de nadere regels voor de raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren door de KSC en tot wijziging van de bepalingen betreffende de beperking van de online kansspelen	2	In afwachting van een rapport
Koninklijk besluit van 27/02/2023 tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen	17 (waarvan 8 samengevoegd)	In afwachting van een rapport
Wet van 18/01/2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III	1	NVT
Wet van 18/02/2024 tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers	6 (samengevoegd tot 1 dossier)	NVT
Wet van 7/05/2024 tot wijziging wet van 7/05/1999 op de kansspelen	4 (samengevoegd tot 1 dossier)	NVT
Koninklijk besluit van 12/08/2024 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake kansspelen, wat betreft de leeftijd van de speler	1	In afwachting van een rapport

⁴⁰ Deze 27 geschillen bevatten een groot aantal, samengevoegde dossiers. Het totaal aantal ingeleide dossiers is 43, hiervan zijn 20 dossiers samengevoegd tot 4 procedures.

— 7.2.2. Amper beroepen tegen opgelegde sanctieprocedures

— 7.2.2.1. Uitspraken over administratieve geldboetes

Wanneer de KSC een administratieve geldboete oplegt, kan de betrokken partij hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 15/7 van de Wet op de kansspelen. Het beroep moet binnen de maand worden ingediend bij de **rechtbank van eerste aanleg** van de woonplaats of maatschappelijke zetel van diegene aan wie de sanctie werd opgelegd.

In 2024 zijn er **drie nieuwe procedures** gestart tegen administratieve geldboetes opgelegd door de KSC. In **vijf dossiers** is er in 2024 **uitspraak** gedaan. In drie van deze dossiers heeft de rechtbank de vordering afgewezen of deze onontvankelijk verklaard.

Een van de afgewezen vorderingen betrof een opgelegde geldboete en een opgelegde waarschuwing wegens het foutief registreren van cliënteel in een kansspelinrichting klasse II. De rechtbank oordeelde dat een **correcte en nauwkeurige registratie van groot maatschappelijk belang** is. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de KSC het niet verlenen van uitstel tot betaling niet hoeft te motiveren als de tegenpartij hier niet specifiek om heeft gevraagd. Daarnaast werd geoordeeld dat het ontbreken van een verhoor bij de vaststellingen het proces-verbaal niet incompleet of onbruikbaar maakt en dat een administratieve geldboete en een administratieve sanctie gecombineerd kunnen worden.⁴¹

In twee uitspraken hervormde de rechtbank de door de KSC opgelegde geldboete. In één geval werd een boete van 250 EUR omgezet naar de minimumgeldboete van 208 EUR met volledig uitstel, vanwege de beperkte ernst van de inbreuk die was begaan.⁴²

De rechtbank vernietigde ook een opgelegde boete van 5.000 EUR voor het geven van **cashbacks**. De rechtbank oordeelde dat het geven van cashbacks geen geschenk is in de zin van artikel 60, zoals dat gold voor de wetswijziging van 18/02/2024 tot wijziging van de wet van 7/05/1999 op de kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers.⁴³

— 7.2.2.2. Uitspraken over administratieve sancties

Partijen die een administratieve sanctie opgelegd krijgen op grond van artikel 15/2 van de kansspelwet, anders dan een geldboete, kunnen hiertegen ook in beroep gaan. Dit beroep moet binnen 60 dagen na kennisgeving van de beslissing worden ingesteld bij de **Raad van State**.

In 2024 zijn er **geen nieuwe procedures ingesteld** tegen opgelegde administratieve sancties. De Raad van State heeft in 2024 wel drie uitspraken gedaan in beroepen die voorheen werden ingesteld tegen administratieve sancties. In deze drie gevallen heeft de Raad van State het beroep verworpen en bleef de beslissing van de KSC dus overeind.

⁴¹ Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: 22/3265/A

⁴² Rechtbank van eerste aanleg Luik: 22/4434/A

⁴³ Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: 23/1611/A

— 7.2.2.3 Uitspraken over beslissingen van de KSC tot het al dan niet verlenen van vergunningen

Hoewel er in 2024 slechts 1 beroep werd ingediend bij de Raad van State tot vernietiging van een toegekende vergunning, velde de Raad van State in 2024 wel 44 arresten in eerdere geschillen van dit type. In alle gevallen werd het beroep verworpen, afgewezen of stopgezet⁴⁴.

— 7.2.2.4 Uitspraken met betrekking tot andere handelingen van de KSC

In 2024 is er één verzoek tot vernietiging ingediend van een informatieve nota waarin de KSC, op basis van de rechtspraak van de Raad van State, haar standpunt herhaalde dat het aanbieden van geschenken enkel toegelaten is voor klanten van fysieke casino's onder de voorwaarden bepaald in de kansspelwet⁴⁵.

De Raad van State oordeelde dat deze informatieve nota's van de KSC geen rechtsgevolgen creëren en dus geen aanvechtbare rechtshandelingen zijn.⁴⁶ In alle zaken waarin de Raad van State hierover uitspraak deed in 2024, werd het beroep verworpen of zonder voorwerp verklaard.

— 7.2.3. Samenvatting procedures

	Opgestart in 2024	Afgesloten in 2024	Openstaand eind 2024
Beroepen tegen beslissingen inzake toekenning/weigering vergunning	1 (In 2023: 6)	44 (In 2023: 6)	22
Beroepen tegen opgelegde administratieve geldboete	3 (In 2023: 1)	5 (In 2023: 7)	8
Beroepen tegen opgelegde administratieve sanctie	0 (In 2023: 1)	3 (In 2023: 5)	7
Beroepen tegen andere rechtshandelingen KSC	1 (In 2023: 2)	16 (In 2023: 2)	8
Regelgeving	13 (In 2023: 34)	3 (In 2023: 30)	27
Totaal	18	72	71

7.3. OPENBAARHEID VAN BESTUUR

De KSC heeft dit jaar 28 aanvragen behandeld die kaderen binnen de [wet 11/04/1994](#) betreffende de openbaarheid van bestuur.

⁴⁴ A. 230.839/XI-22.99

⁴⁵ Informatieve Nota nr. 38 van 18/04/2024, zie ook <https://www.gamingcommission.be/nl/operators/informatieve-notas>

⁴⁶ Arrest nr. 258.418 van 12/01/2024

7.4. ADVIEZEN EN STANDPUNTEN

— 7.4.1. Weddenschappen op eSports zijn weddenschappen op evenementen

eSports is de benaming voor het competitief spelen van videogames, meestal via competities waarbij meerdere gamers het tegen elkaar opnemen. Net zoals bij sportwedstrijden, kunnen spelers weddenschappen plaatsen op de uitslag van deze wedstrijden. Deze publieke competities zijn enorm populair bij jongeren en krijgen alsnog meer media-aandacht.

De kansspelwet maakt een onderscheid tussen enerzijds 'sportweddenschappen' en anderzijds 'weddenschappen op evenementen'. Deze classificatie is relevant omdat dagbladhandelaars met een vergunning, enkel sportweddenschappen mogen aanbieden, maar geen weddenschappen op evenementen.⁴⁷

De wetgever heeft dit onderscheid ingevoerd om de volgende redenen⁴⁸:

- de wetgever beschouwt sportweddenschappen als minder gevaarlijk; en
- het wetgever had de bedoeling om enkel het toen bestaande aanbod te legaliseren.

Toen deze bepaling werd ingevoerd, waren weddenschappen eSports nog niet prominent aanwezig op de Belgische markt. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat de wetgever deze producten had willen viseren binnen de categorie van 'sportweddenschappen'. Te meer omdat er bij deze weddenschappen bepaalde risicofactoren zijn, die niet bestaan voor andere kansspelen. Bijvoorbeeld is het doelpubliek jonger bij eSports dan bij klassieke sporten⁴⁹, en kadert deze praktijk in een bredere samengang tussen gamen en gokken⁵⁰.

Daarom beschouwt de KSC weddenschappen op eSports niet als sportweddenschappen binnen de specifieke context van de kansspelwet. Het gevolg is dat dergelijke weddenschappen voorlopig enkel online en in de vaste wedkantoren kunnen worden aangeboden.

Tijdens verschillende controles in dagbladhandels werd vastgesteld dat er weddenschappen op eSports werden aangeboden.

Naar aanleiding hiervan informeerde de dienst controle de vergunninghouders dat de KSC dit soort competities beschouwt als weddenschappen op evenementen, waardoor ze niet toegelaten zijn in dagbladhandels.⁵¹

— 7.4.2. 1000or

De KSC vernam eind april 2024 dat de website www.1000or.com een wedstrijd organiseerde waarbij het mogelijk was om het kasteel 'Le Richmond' aan de oevers van de Maas in België te winnen. Al snel bleek dat de wedstrijd eigenlijk een kansspel was en dat de organisator geen geldige vergunning had.

Ter herinnering: een 'ticket' om deel te nemen kostte 10 EUR. De speler werd vervolgens gevraagd om twee meerkeuzevragen te beantwoorden, gevolgd door een aanvullende vraag waarbij hij of zij een schatting moest geven van de waarde van de kavel, inclusief het hoofdgebouw en het gastenverblijf. Spelers konden zoveel tickets kopen als ze wilden. De speler die de eerste twee vragen correct beantwoordde en de schatting gaf die het dichtste bij de werkelijke waarde lag, zou het kasteel winnen.

Na onderzoek oordeelde de KSC dat het wel degelijk om een kansspel ging dat bij wet verboden was, gezien het toevallige karakter ervan, vooral dan de bijkomende vraag die werd gesteld om de winnaar te bepalen. De KSC beval de organisator om de illegale exploitatie van het spel onmiddellijk te staken.

⁴⁷ Art. 43/4, §5, 1° kansspelwet.

⁴⁸ Parl. St. Kamer 2008-09, DOC 52 1992/001, 38.

⁴⁹ Ter illustratie: <https://esportsinsider.com/2024/05/loadout-esports-fan-demographics>

⁵⁰ Feci, N. en Declercq, P., "Mapping and analysis of the current regulatory framework on gambling(-like) elements in video games: a report in the framework of the 'Gam(e)able' research project", 71.

⁵¹ KSC, Informatieve nota – Nummer 21: e-Sports, 11/12/2020.

7.5. PARLEMENTAIRE VRAGEN⁵²

— Schriftelijke vragen

Nummer	Vraagsteller	Onderwerp	Datum publicatie van het antwoord
55-2-002367	Nawal FARIH	De problematiek van weddenschappen en krantenwinkels	11/01/2024
55-2-002415	Melissa DEPRAETERE	Wedkantoren in dagbladhandels (MV 41061C)	21/02/24
55-2-002373	Joris VANDENBROUCKE	Illegale kansspelen	29/02/24
55-2-002458	Vincent SCOURNEAU	Aantal spelers en gokkers op de zwarte lijst	24/05/24
55-2-002493	Hugues BAYET	Reclame voor illegale gokbedrijven. – Standpunt van de regering	Vraag gepubliceerd zonder antwoord
55-2-002563	Benoît PIEDBOEUF	Illegale goksites – Personeelstekort bij de KSC	24/05/2024
56-1-000138	Alexander VAN HOECKE	Bestrijden illegale gokwebsites	Antwoord gepland voor 23/01/2025
56-1-800022	Peter VAN ROMPUY	Gokspelen – Uitgesloten spelers – «Excluded Persons Information System» (EPIS) van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie – Cijfers – Evaluatie	Nog niet gepubliceerd

— Mondelinge vragen

Nummer	Vraagsteller	Onderwerp	Datum van het antwoord naar de Minister	Publicatie
55040507C	Nawal FARIH	De problematiek van weddenschappen en krantenwinkels	03/01/2024	Omgezet in schriftelijke vraag 55-2-002367
55041061C	Melissa DEPRAETERE	Wedkantoren in dagbladhandels	29/01/2024	Omgezet in schriftelijke vraag 55-2-002415
55041306C	Stefaan VAN HECKE	Gokreclame in de Formule 1	15/02/2024	28/02/2024
55041628C	Els VAN HOOFF	De door de goksector georganiseerde voorstelling rond gokreclame	27/02/2024	Vraag geschrapt (28/02/2024)
56000883C	Jean-Luc CRUCKE	De bijdrage van de vergunninghouders in de kosten van de KSC	25/11/2024	27/11/2024
56001026C	Alexander VAN HOECKE	Het gebruik van illegale gokwebsites bij jongeren	25/11/2024	11/12/2024
56001435C	Stefaan VAN HECKE	Gokreclame op sportshirts in het voetbal	16/12/2024	17/12/2024

⁵² Aangezien niet voor alle parlementaire vragen om input van de KSC wordt gevraagd, is bovenstaande lijst mogelijk niet volledig.

— Relevante vragen voorgelegd aan de KSC

Nummer	Vraagsteller	Onderwerp	Datum van het antwoord van de Minister
55041733C	Els VAN HOOF	De voorstelling rond gokpreventie door de goksector	17/04/2024
55041749C	Kris VERDUYCKT	Voorstelling rond gokpreventie op initiatief van de goksector / Campagne "To Bet or Not to Bet"	17/04/2024
56000920C	Benoît PIEDBOEUF	Publicatie van het rapport "Sportzomer 2024 in cijfers"	25/11/2024



7



7



8

INTER- NATIONALE BETREKKINGEN

8

De KSC onderhoudt bevoorrechte bilaterale contacten met andere Europese kansspelregulatoren. De KSC is ook lid van [GREF](#) (European Gaming Regulators Forum) en de voorzitter is sinds juni 2023 lid van het bestuur van deze instelling.

— 30/01/2024: Studiedag betaalde willekeurige items

Op 30/01/2024 organiseerde het secretariaat van de KSC een workshop over betaalde willekeurige items, zoals loot boxes, ruilkaartspellen en verrassingspakketten. Tijdens dit evenement werd het onderwerp besproken met vertegenwoordigers van verschillende stakeholders.

Op deze studiedag hebben de deelnemers onder meer de volgende kernvragen besproken:

- Wat zijn mogelijke risico's voor spelers?
- Moeten er specifieke maatregelen komen om spelers te beschermen, en zo ja, welke?
- Hoe moeten deze maatregelen worden verdeeld tussen nationale regelgeving inzake kansspelen, het Europese consumentenrecht, en instrumenten voor zelfregulering?

De werkgroepen hebben verschillende mogelijke risico's aangekaart die betaalde willekeurige items met zich mee kunnen brengen. Hoewel een verbod op betaalde willekeurige items niet wenselijk is, zijn bijkomende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat spelers een veilige ervaring hebben.

Als er regelgeving wordt ingevoerd, zou dit idealiter via een gelaagd systeem gebeuren. De nationale regelgeving inzake kansspelen kan een afbakenende rol spelen door te bepalen welke transacties onder haar toepassingsgebied vallen en welke niet. Door het specifieke doel van deze regelgeving, en het gebrek aan harmonisatie ervan, is het echter niet mogelijk om een alomvattend kader te bieden voor betaalde willekeurige items.

Het recht van de Europese Unie, met name het recht inzake consumentenbescherming, lijkt het meest geschikte instrument om de inhoud van deze regels te implementeren. Tot slot kunnen instrumenten voor zelfregulering dit kader afstemmen op de behoeften van specifieke producten en sectoren.

Een [volledig verslag](#) van het evenement is beschikbaar op de website van de KSC.

— 6-8/02/2024: ICE London 2024

De Voorzitter en enkele leden van het secretariaat hebben dit jaar deelgenomen aan ICE London. Dit is een beurs waarop vertegenwoordigers van de sector van de kansspelen, bedrijven in de technologiesector, en verschillende regulatoren aanwezig zijn. Het biedt een mooie gelegenheid om op de hoogte te blijven van nieuwe trends binnen de sector, en om contacten te onderhouden.

Veel stakeholders maken van deze gelegenheid gebruik om vergaderingen en andere conferenties te organiseren. Zo hebben er ook bepaalde events van GREF plaatsgevonden in ExCel London, waaronder de jaarlijkse GREF Lecture. Voor dit event heeft GREF samengewerkt met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de Raad van Europa, en Interpol. Verschillende sprekers kwamen aan bod om het te hebben over de strijd tegen matchfixing en andere vormen van sportfraude.

— 10-12/04/2024: IMGL Spring Conference

IMGL (International Masters of Gambling Law) nodigde de KSC uit om tijdens de IMGL Spring Conference deel te nemen aan een panel genaamd "The need to balance the goals of regulating with the reality of the gaming industry in 2024".

Dit panelgesprek ging over hedendaagse uitdagingen bij het reguleren van kansspelen, en het probleem dat wetgeving niet overal volledig is aangepast aan nieuwe innovaties op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

— 23/04/2024: GREF-NAGRA Webinar

Op 23/04/2024 organiseerden GREF en [NAGRA \(North American Gaming Regulators Association\)](#) hun eerste gezamenlijke Webinar. Tijdens dit event deelden sprekers van beide organisaties hun expertise over regelgevende benaderingen van reclame voor kansspelen. Om de Europese kant van dit verhaal toe te lichten, heeft een lid van het secretariaat van de KSC een voorstelling gegeven over de meest prominente gelijkenissen en verschillen tussen Europese jurisdicties.

Dit initiatief volgt op de verklaring van GREF en NAGRA in november 2023, waarin beide organisaties zich inzetten voor nauwere banden tussen kansspelregulatoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Een samenvatting van het evenement, en de gebruikte presentatie, zijn te vinden op de [website van GREF](#). Het overzicht in deze presentatie werd later hergebruikt voor verdere besprekingen met andere collega-regulatoren.

— 20-22/05/2024: GREF Conference 2024

De jaarlijkse conferentie van GREF vond in 2024 plaats in Malta. De conferentie was zoals elk jaar de gelegenheid bij uitstek om contacten met Europese en internationale collega's uit te bouwen en te onderhouden.

Vertegenwoordigers van de KSC zijn opgetreden als spreker bij:

- Een presentatie over de studiedag die zij eerder in 2024 heeft georganiseerd over loot boxes en de aankoop van willekeurige prijzen, in het kader van de werkgroep 'digital and innovation'. Verschillende collega's hebben hun interesse uitgesproken om deel te nemen aan gelijkaardige workshops die de KSC in de toekomst zou organiseren.
- Een panelgesprek over nieuwe praktijken en spelconcepten.

Een volledig verslag van de conferentie is [hier](#) te vinden.

— 7/11/2024: ICPEN Webinar

De KSC werd door het [International Consumer Protection and Enforcement Network \(ICPEN\)](#) uitgenodigd als spreker voor een webinar over de aankoop van willekeurige items, zoals loot boxes in videospellen. Dit event vond plaats op 7/11/2024. De groep deelnemers bestond uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstellingen wereldwijd, die elk bevoegd zijn voor consumentenbescherming. Voor België is de [Federale Overheidsdienst Economie](#) lid van ICPEN.



8

8

8





De KSC is gelegen aan Kantersteen 47, 1000 Brussel.

CONTACTFORMULIER WEBSITE

De KSC is bereikbaar via het [contactformulier](#) op haar website. Er wordt gewerkt met 4 categorieën:

- Problemen met een kansspeloperator?
- Een vermoedelijke inbreuk tegen de kansspelwet?
- Een vraag over uitsluitingen?
- Een andere vraag over kansspelen?

Elke ontvangen melding of vraag wordt door een medewerker behandeld en afhankelijk van de inhoud wordt onmiddellijk een antwoord verzonden of wordt het ticket doorgestuurd naar de verantwoordelijke collega.

TELEFOON

De KSC is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 u – 12.00 u via het telefoonnummer 02 504 00 40.

SOCIALE MEDIA

De KSC is te vinden op verschillende sociale media-platformen:

Facebook



Linkedin



.be

www.gamingcommission.be